

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 65 (38).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 26. septembril
1919. a. kell 4.59 m. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 105 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister **O. Strandman**, töö- ja hoolekandeminister **A. Palwadre**, rahaminister **J. Kukk**, haridusminister **J. Kartau**, kaubandus-tööstusministri kohustetäitja **M. Raud** ja riigikontrolöör **K. Einbund**.

Päewakord:

1. Seaduseelnõu lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse, sõjaministriumu ja piirikontrolli palganormide kohta — II lugemisel.

2. Seaduseelnõu rahwahääletamise ja rahwa seaduste-algatusõiguse kohta.

3. Merepriiside seaduseelnõu.

4. Üürimaksu seaduseelnõu — II lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Juhataja **A. Birk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord, mis rahwaesitajatele kätte antud, sisaldab eneses 4 punkti.

1. Päewakorra muutmise.

K. Kornel (rhw.): Mina teeksin ettepaneku esimest päewakorra punkti — seaduseelnõu lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse jne. palganormide kohta — pärast praegust 3. punkti mahutada. Põhjus on see, et ühe celarwe kohta, mis just täna rahaasjanduse komisjonis arutamisel oli, tagajärg andis põhjust arwata, kas seda seaduseelnõu arutamisele wõtta wõi ei, sõjaministri abi aga lubas selle kohta mõne minuti pärast täiendawaid teateid anda, ja siis wõiksime meie seda punkti arutamisele wõtta.

J. Tõnisson (rhw.): Teen ettepaneku päewakorda veel ühe punktiga täiendada, nimelt rahwaerakonna erakorralise teadaandega.

Juhataja **A. Birk**: On kaks ettepanekut tehtud: 1) esimest päewakorrapunkti paigutada kolmandale kohale. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on päewakord muudetud kujul wastu wõetud. Enne päewakorra juurde minemist on sõna soowinud erakorraliseks teadaandmiseks rkl. Tõnisson.

2. Rahwaerakonna teadaandmine Wabariigi Walitsuse lahku-mise kohta.

J. Tõnisson (rhw.):

Eilsel koosolekul anti walitsuse kaudu teada, et walitsusest on lahkunud rahwaerakonna esitajad. (Wahelhüüe keskelt: Rahu nende

põrmule!) Eesti rahwaerakonna rühm on Wabariigi Walitsuse kujundamisest ühes teiste rühmadega osa wõtnud. See sündis selles teadmises, et nüüdsel riigiehitamise ja korraldamise ajajärgul igaüks peab oma kohust täitma riigi ja rahwa ees kõige oma jõu ja wõimisega. Eesti rahwaerakonna esitajad walitsuses ja rahwaerakonna Asutawa Kogu rühm on katsunud oma kohust õiglaselt ja aususega täita. Aja jooksul on aga selgunud, et rahwaerakonnal mitte ei ole nendes oludes, milles tema esitajad töötawad, wõimalik osa wõtta walitsuse tööst sennisel alusel. Eesti rahwaerakond on arwuliselt kolmas rühm Asutawas Kogus ja tema ei saa ennast maksma panna Eesti wabariigi seadusandlikus tegewuses ega walitsuses mitte oma liikmete rohkuse läbi. Tema wõib walitsusest osa wõttes oma seisukohta ainult seeläbi kaitsta, et need rühmad, kes temaga koos walitsuse tegewusest osa wõtawad, kindla aluse ära tähendawad, mille peal walitsuse tegewus peab arenema. Wabariigi Walitsuse kujundamise puhul ei ole niisugust täielikku kindlat alust mitte saadud maksma panna. Sel tagajärjel on siis ka rühmal mitmesugused raskused tekkinud ühestöötamisel. Et seesugusest seisukorrast pääseda, on Eesti rahwaerakonna rühm juba mõne aja eest teistele walitsuses olewatele rühmadele teatanud, et tema esitajad wõiwad walitsusesse ainult sel tingimisel edasi töötama jääda, kui kindel walitsuse tege-

wuskawa walmis tehakse. Sellekohased esialgsed läbirääkimised rühmade wahel ei wiinud mitte niisuguse ühise tegewuskawa kindlaksmääramisele. Et aga poliitiline silmapilk niisugune oli, kus iseäranis meie iseseiswuse tunnustamise asjus suurriikide poolt wõidi otsustandwaid samme oodata, siis ei arwanud rahwaerakonna rühm mitte wõimalikuks otsekohe oma asemikka walitsusest tagasi kutsuda, waid katsus weel aega ära oodata, kus wõimalik oleks seda teha. Nüüd on aga meie riigielus kõigesuurema ulatusega sammud tarwilikuks saanud. Meil on rahuküsimus päwakorrale tõusnud; teiselt poolt on meil naaberriikide esitajatega nõu pidama hakatud, kuidas meie wabariik saaks teatawasse lähemasse wahelkorda riigikaitse ja muil aladel teiste Balti riikidega. Seesugune silmapilk nõuab, et Wabariigi Walitsuses maksaks kindel tahtmine ja oleks mõõduandew selge sihtjoon, mille järele walitsus peab käima. Walitsust peawad kandma just niisugused rühmad, kes oma tahtmise ja oma põhinõudmiste poolest kokku sünniwad, nõnda et ühine töö kindlustatud ja wõimaldatud on. Nii kaua kui niisugune tahtmise ühtlus ja kindlus rühmade wahel puudub, ei saada ajaloolisel silmapilgul mitte nii toimetada, nagu meie riigi ja rahwa walitsemiseks tarwilik. Selles äratundmises on Eesti rahwaerakonna rühm teistele rühmadele seletanud, kes walitsusest osa wõtawad, et nüüd tingimata tuleb walitsusel ühine tegewuskawa luua ja kui see mitte kindel ei ole, ei saa Asutawa Kogu rahwaerakonna rühm oma esitajaid walitsusesse jätta. Sellel põhjal on ka Eesti rahwaerakonna esitajad oma lahkumisest walitsusele teada andnud, misjuures nad on seletanud, et nad oma kohuseid tahawad edasi täita, kunni neile seaduslikus korras asemikud on määratud. Kõige selle peale vaatamata on tarwilik, et Eesti rahwaerakonna rühm mitte ainult walitsusest osawõtjatele rühmadele, waid terwele Asutawale Kogule ja meie rahwale awalikult, selgesti ja kindlasti ütleks, mis tema arust oleks seesuguse tegewuskawa tuumaks ja sisuks. Selles teadmises on mul rahwaerakonna rühma nimel järgmist seletada: Eesti rahwaerakonna eeldused osawõtmiseks walitsuse kujundamisest. 1. Walitsuse korraldus. Walitsus olgu koalitsiooniline. Koalitsioon olgu wõimalikult laialine. (Wahelhüüded pahemalt poolt: Oligi! Kas

landeswehr ka? Kas Jonaska?) Walitsus peab kokku astuma kindla tegewuskawa alusel, mis wastaks Eesti riikluse põhinõudmistele praegusel tõsisel silmapilgul. Wabariigi Walitsuse lähemad ülesanded. Iseseiswuse tunnustamise saawutamine. Entente orientatsioon. Rahu ainult liitlastega kokku kõneledes. Riigi poliitikast kõige kõrwale jätmine, mis välispoliitika seisukorda tõsiselt raskendaks. Põhiseaduse ja riikliku korra kindlustamine. Riigi ülesehitamine kodanliku korra alusel. Tähendus: Sotsiaalsed uuendused on tarwilikud, kuid sotsialistlikud eksperimendid tulewad kõrwale jätta. (Naer.) Eraomanduse puutumatus tuleb kodanikkude koalitsioonirühmade poolt põhimõttelikult kuulutada ja ühes sotsialistidega tegelikult kindlustada. Eraomanduse kitsendamist tuleb käsitada ainult riikliku tarwidade korral ja hädatarwilikkudes üldistes huwides. Eraomanduse eitamine rekwisitsiooni, ekspropriatsiooni ja muul kujul on lubatud ainult riiklikul paratamatuse wõi hädatarwilikkuse korral tarwiliku tasu eest. Seadusandliku, walitsusliku ja kohutuwõimu lahutamine. Tähendus: Täidesaatew wõim tuleb koondada walitsuse kätte, kes töötab seadusandliku wõimu kontrolli all ja tema ees wastutab. Asutaw Kogu wiigu põhiseadus wõimalikult ruttu läbi ja lõpetagu siis wiibimata oma tegewus. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Ega see pole agitatsioon Asutawa Kogu wastu?) Õigusriiklik kord ja seaduslikkus olgu riigis maksimas. Tähendus: Repressaaliad wõimalikult ainuüksi nende wastu, kes Eesti riiklusele waenulikud. Omawalitsuse korraldamine sündigu kiires korras. Riigi majapidamine. Eesti marga rahawäärtuse tõstmine; wäljawee rutulise korraldamise teel; wälislaenude wõimaldamise teel; rahawäärtuse kindlustuse loomise teel; kullatagawara, maade obligatsioonid; Eesti panga emissiooniõiguse otstarbekohasel ärakasutamisel senniste riigikassatähtede konwersiooniga. Riigi eelarwe: alaliste sissetulekute ja korraliste wäljaminekute tasakaal. (Hüüe pahemalt poolt: Õigus!) Ülearuste wäljaminekute kõrwaldamine. (Wahelhüüe: Õigus!) Tõusew pärandusmaks. (Wahelhüüe: Õigus!) Wäärtuste juurdekaswumaks. (Wahelhüüe: Wäga õige!) Elukalliduse maksu alandamine tõeliku elukulu alane mist mööda. Palgapoliitika terwendamine

riigimajapidamise nõuete kohaselt. Ma-
janduspoliitika. Tööstuse ja kau-
banduse elustamine: isikliku ettevõtlik-
kuse wabastus ülearuse waheselegamise
tülitustest. (Wahelhüüe paremal t
poolt: Ega see pole õigus?) Riik-
lik kontroll kuritarwituste wastu. Wal-
mistuse wiljakuse tõstmine. Riiklik wa-
helesegamine lubatud mitte ühekülgses
rühma huwis, waid ainuüksi riiklikul wõi
sotsiaalsel hädatarwilikkusel. (Wahel-
hüüe: Missugune see on?) Kol-
lektiivlepingu pealesurumine lubamatu.
Akordtöö olgu lubatud. Tööaja sihilik al-
lasurumine alla 8-tunnilise tööpäewa peab
ära jääma, kui walmistuse huwid seda ei
nõua. Riigimajanduslikud katsed, nagu ette-
wõtete sekwestreerimine, peawad ära jää-
ma, kus seda mitte sõjatarwidus ei nõua.
Tähendus: Riigimajanduslikud ettevõt-
ted lubatud, kui nad eraettewõtetest wil-
jakamad, wõi asjaolude tõttu paratamata.
Maareform. Üldine ühekordne maa-
wõõrandus jääb ära. Mõisad wõõranda-
takse maareformi teostamiseks tarwidust
mööda. Maad wõõrandatakse tasuta eest.
Inwentaari wõõrandatakse tasuta eest õig-
lase hindamise põhjal. Maad antakse põ-
liseks tarwitamiseks wõi eraomanduseks.

Mina ei wasta täna mitte wahelhüüete
peale. (Wahelhüüe: Paistab jah!)
Juhiksin ainult tähelpanu mõne üksiku
asja peale. Rühmadewahelistel läbirääki-
mistel on selgunud, et kõigesuuremaks
lahkuminekuks on waated maareformi
asjus. Rahwaerakond seletab, et tema
enne kui pärast walmis on kõige jõuga
seks töötama, et meie maauuendus wõi-
malikult põhjalikul ja radikaalsel kujul
wõimalikult ruttu teostamist leiaks. Rah-
waerakonna rühm on walmis selleks maa
wõõrandamise alal tegema kõik (Wahel-
hüüe: Tegema suuri sõnu.), mis aga waja on ja walmis toetama mõi-
sate wõõrandamist nii palju, kui mõisaid
jõutakse ära jaotada. Ja nagu meie enne
oleme öelnud, meie ei ole ka selle wastu,
kui suurmaapidamiste südamed ära wõe-
takse, kus neid tarwis on. See on täiesti
ekslik, kui on katsutud ajalehtedes ja
muidu seletada, nagu seisaksime meie
selle poolt, et mõisaid wõi nende osasid
alal hoida. Meie oleme ainult selle
poolt, et seal, kus seda mitte tarwis
ei ole teha, mitte ei tehtaks; aga kus tar-
wis, seal wõtame kõik mõisad täies suu-
ruses ja jaotame nii kuidas waja, nii kui-
das maareform tõsiselt nõuab. Meie oleme
walmis igapidi ka Asutawa Kogu iga sea-

dusandlikku algatust toetama, mida waja
läheb, et maareformi rutuliselt läbi wiia,
aga meie ei tohi oma kohusetunde pärast
meie rahwa ja riigi wastu sellega mitte
leppida, et maareformi hakataks teostama
sellel alusel, mis on ära tähendatud maa-
seaduse eelnõus esimestes paragrahwides,
nagu nad on enamuse poolt wastu
wõetud. Meie paneme iseäralikku rõhku
selle peale, et mitte ei hakataks wõtma
kõiki suurmaapidamisi korraga riigi kätte,
sest meie peame seda otse saatuslikuks ja
hädaohtlikuks rahwa äraelamise kohta,
kui seda katsutakse teha. Meil on kõigil
teada, et enne sõda, kui ka ilmasõja kes-
tel, meie rahwas on saanud ära elada ain-
nult wõõra leiwa abil. Meilt on palju
wähem toiduwilja wälja weetud, kui sisse
weetud. Meil on wäga palju loomatoitu
sisse weetud, mil teel meie oleme saanud
piimasaadusi jne. Meil on wõimalik olnud
enne sõda oma põllutööd põhjalikuks
muuta kunstwäetisainete juurdeweo läbi
jne. Kõik see on...

Juhataja **A. Birk**: Pean kohuseks
kõnelejale meelde tuletada, et ainult 1 mi-
nut weel aega on jäänud kõneleda.

J. Tõnisson (rhw.): Kui nüüd
meie oma suurmaapidamise wõtame uisa-
päisa riigi kätte, siis langeb nendes wil-
jakus; uutes taludes, mida asutatakse, lan-
geb see esiotsa ka. Rahwas ei saaks siis
lihtsalt mitte ära elada. Lähemate aastate
jooksul ähwardab tõsiselt nälg meie maad
ja rahwast, sest wäljaspoolt meile nii
palju juurde ei saa wedada, kui meil
kaotsi läheb. See ei ole mitte nalja asi.
Teie peate uskuma, et rahwaerakonna
rühmal tõsi taga on, kui ta ütleb: „Ei
wõi!“

K. Ast (sd.): Rahwaerakonna eelkõ-
neleja on seletanud, mis põhjusel rahwa-
erakonna poolt delegeeritud ministrid ka-
binetist lahkuwad. Sealjuures loomuli-
kult andis rahwaerakonna esitaja prae-
guse walitsuse kriisile oma seletuse, aga
et ka weel teistele huwitatud pooltele
wõimalust anda küsimuse kohta oma sei-
sukohta awaldada, teen härra Tõnisson'i
teadaande puhul ettepaneku läbirääkimisi
alata.

Juhataja **A. Birk**: Panen selle
ettepaneku hääletamisele, mis on tehtud
rhs. Ast'i poolt. (Hääletatakse.)
Nähtawa enamusega on ette-
panek wastu wõetud.

J. Seljamaa (töer.): Ma teen ette-
paneku määrata waheaeg.

Juhataja **A. Birk**: Kes on waheaja poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud waheaeg määrata.

J. Seljamaa (töer.): Teen ettepaneku waheaeg 10 minutit määrata.

Juhataja **A. Birk**: Panen hääletamisele, et waheaeg kestaks 10 minutit. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud. Kuulutan waheaja kümneks minutiks.

Waheaeg algab kell 5.28 min.

Pärast waheaega jätkub koosolek kell 5.50 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Juhataja **A. Birk**: Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi.

3. Läbirääkimised **J. Seljamaa**
rahwaerakonna (töer.): Rahwaera-
teadaande kohta. konna esitaja rhs. Tõnisson on seletusega esinenud, milles ta ette toob neid põhjusi, mis on sundinud mainitud erakonda oma esitajaid Wabariigi Walitsusest ära kutsuma. Rhs. Tõnisson kandis ette mingisuguse kirjaliku eeskawa, mis aluseks olla rahwaerakonnal walitsusest osawõtmisel. Tuleb otsekohe tähendada, et selles eeskawas on terwe rida sellesarnaseid üldisi lauseid ja väiteid, mis igale poliitiliselt mõtlejale wastuwõetawad on, sellepärast leian, et liigne on selle seletuskirja või eeskawa juurde pikemalt peatama jääda. Kuid härra Tõnisson tõi ette teised põhjendused, mis erakonda olid sundinud oma esitajaid Wabariigi Walitsusest ära kutsuma, ja üks peapõhjus, mille juures peatati, oli maaseadus. Siin tähendati, et see wiis, kuidasmoodi Asutawa Kogu enamus kawatseb maad rahwa kätte anda, wiib kogu riigi majanduslikudele wapustustele wastu ja võib rahwale näljahäda peale tuua.

Selle väite kohta olen ma kohustatud tõendama, et ei ole kunagi Asutawa Kogu enamus, eriti tööerakond seletanud, nagu tuleks maaseadus läbi wiia ilma mingisuguse kawata, ühe ropsuga, sel wiisil, et Eesti riik ja rahwas rahwamajanduslikule wapustusele või näljale võiks wastu sammuda; nõnda pole selles suhtes rhs.

Tõnisson'i seletused ja põhjendused mitte mõõduandwad.

Kuid võib teine küsimus olla, teine asjaolu, mis rahwaerakonnale põhjust andis oma esitajaid Wabariigi Walitsusest ära kutsuda. Rhs. Tõnisson tähendas, et praegune silmapilk õige tõsine, et välispoliitiline seisukord on sarnane, mis meile peale paneb oma sihtjoonte kindla äramääramise. Võiks ehk paljude rahwaesitajate seas arwamine tekkida, et just välispoliitikas võib olla üksikute rühmade esitajate wahel, kes Wabariigi Walitsuses koos töötawad, lahkuminekuid on ette tulnud, kuid selle peale pean mina tähendama, et välispoliitikat senni on juhtinud rahwaerakondlane minister. Selles küsimuses, nagu minule kindlasti teada on, ei ole walitsuses mingisuguseid lahkuminekuid üksikute rühmade esitajate wahel mitte ette tulnud; ja edasi, nagu rühmade omawahelistel läbirääkimistel wiimastel päewadel on selgunud, ei leiaks tulewane välispoliitiline tegewus mingisuguseid lahkuminekuid sel korral, kui rahwaerakonna esitaja walitsusesse edasi peaks jääma.

Tööerakond on alati sel seisukohal asunud ja asub ka tulewikus, et rahu- ja välispoliitikas meil peab sarnane orientatsioon walitsema, millest siin on kõnelelenud rhs. Tõnisson. Ja kui meie nüüd lõpuks nende paari põhjenduse peale tagasi vaatame, mis rahwaerakonda sundida võiksid oma esitajaid walitsusest ära kutsuma ja millest olen siin kõnelelenud, siis tuleb mul praegusel silmapilgul ainult konstateerida, et need põhjused tööerakonna seisukohalt mitte sarnased ei ole, millepärast rahwaerakond oleks sunnitud oma sammu astuma.

K. Ast (sd.): Lugupeetud Asutawa Kogu liikmed! Meil kõigil, aga ka nendel, kes kaugemal seisawad, on see tundmus, et praegune walitsuse kriis, mis wiimaste nädalate jooksul päris kroonilise haiguse iseloomu on omandanud, kunstlikult esile on kistud; ja et tema jaoks otsekoheseid sundiwaid põhjusi ei ole. Rahwaerakond on katsunud selgeks teha seda, mispärast tema teisiti ei saa, kui et peab oma esitajad kutsuma walitsusest tagasi. See põhjus aga ei ole mitte sedawõrd selge ja mitte sedawõrd kaaluw, et tundmus võiks järele jääda, nagu ei oleks rahwaerakonnal tõepoolest teisiti võimalik olnud talitada. Teadaandmine, mis siin ette loeti rahwaera-

konna osawõtmisest walitsuse kujundamisel, ei ütle palju. Teie näete, et see teadaandmine on otse kui wägisi kokku seatud; temas leidub sarnaseid iseenesest mõistetawaid asju, mille wastuwõetawuse juures vähematki kahtlust ei tohiks olla, ega olnudki. Näiteks leiduwad seal sarnased asjad, kui riiklik kontroll kuritarwituste wastu. Kui seda mõista nõudmisena, siis peaks oletama, et meil sarnast kontrolli mitte ei ole. See oleks aga faktiliselt wale. Edasi: „walitsus olgu koalitsiooniline, koalitsioon olgu wõimalikult laialine“. Kui walitsusest kolm rühma osa wõtawad, mis õige suure osa Asutawa Kogu liikmete arwust wälja teeb, siis on see ometi laialine koalitsioon, ja läbirääkimistel selgus, et rahwaerakond sarnase seletuse wastu mitte ei waidle, et rahwaerakond nõus on sellega leppima ja seda tunnistama, et kui 3 rühma walitsuses seisawad, siis ka tõesti koalitsioon laialine on, ja et see tülküsimust ei tee, kui koalitsioonist osa wõtma ei kutsuta weel teisi pisemaid rühmi, mis Asutawas Kogus leidub. Peale selle on rahwaerakonna teadaandmises wäga palju sarnaseid häid soowiawaldusi, mis ka kõigile meile parteilisest kuuluwusest hoolimata wastuwõetawad peaksid olema ja kahtlemata ka on. Näiteks „õiguslik riiklik kord ja seadus olgu riigis maksew“. Kui nüüd sellega tahetakse öelda, et meil mitte õiguslik riigikord ei ole, siis on see ülekohus Eesti riikluse wastu ja ei tee sarnasele ütlejale mitte au. „Omawalitsuse korraldamine sündigu kiires korras“. See on kahtlemata tarwilik ja kui seda sündinud ei ole, siis tähendab see seda, et Asutawa Kogu käed liiaks seotud on olnud, ja et Asutaw Kogu weel kiiremate asjadega tegemist on teinud. Kuid ära otsustada tahame seda nii ruttu kui wõimalik. Järele jääksid ainult mõned sarnased asjad, mis iseenesest mitte nii selged ei ole, kui need, mida juba enamwähem selgitatud on; nii näiteks „eromanduse eitamine rekwisitsiooni, ekspropriatsiooni teel, mis lubatud on ainult „riiklikkude huwide pärast“. Siin wõiks öelda, et seda „hädatarwilikkust“ mõistetakse wast mitmet pidi; mis ühele just hädatarwilikuks paistab olema, on teisele lõbu asjaks. Kuid keegi ei saa siin seletama tulla, nagu oleks sarnaseid rekwisitsioone toimetatud, mida oleks otsekohe kui kellegi kiusamiseks toimetatud. Nii samuti ei saa mitte seletama tulla, nagu oleks meil sekwestreerimisi ette wõetud,

mis riiklikult mitte õigustatud ei ole. Erawiisil läbi rääkides, juba paar nädalat tagasi, kust osa wõtsid walitsusparteide rühmad, kes ühisele nõupidamisele olid asunud, püüdis rahwaerakond seda asjalu alla kriipsutada, et meil on olnud sarnaseid sekwestreerimisi, mis majanduslike elule ja ettewõtjatele, nii öelda, wastuwõetmatud olid olnud. Näiteks ei ole aga muud ette tuua, kui trükikodade sekwestreerimine, siis Roterman'i leiawabriku sekwestreerimine, ja siis oleks weel nimetada Tartu pärmiwabriku sekwestreerimine, kuid seda peeti nähtawasti piinlikuks nimetada. Mis Tallinnas ette wõetud sekwestreerimiste kohta teada on, on see, et trükikojad sekwestreeriti riikliku hädatarwilikkuse tõttu, kus wastasel korral oleks ajakirjandus weel pikemat aega pidanud waikima ja mille puhul tollekordse olukorra juures halwad tagajärjed oleks olnud. Mis puutub aga Roterman'i leiawabriku sekwestreerimisse, siis teame seda, et see sekwestreeriti sellepärast, et Tallinna kodanikkudele wõimaldada toitmist, sekwestreeriti selleks, et sarnast leiba saada, mis inimese terwist ei rikuks. Tallinnas oli leib niisõõrd halwaks läinud, et ta mitte üksi laste toitmiseks kõlbmata ei olnud, waid ka täiskaswanute toitmiseks. Sellest saadik, kui leiwaküpsetamine on kontsentreeritud ühte tehasesse, on meil leib paranenud ja mitte üksi paranenud, waid meie wõime öelda, et meie head leiba saame. Kes pärast seda siis julgeks walitsuse sammu, mis linnawalitsusega üheskoos astuti, hukka mõistma tulla. Edaspidise aja kohta peab oletama, et kui mingisugune riiklik hädatarwilikkus seda nõuab, siis walitsus jälle sunnitud on sekwestreerimist toimetama.

Siin on terwe rida sarnaseid otsituid seletusi, mis tõeluliselt mitte põhjendatud ei ole ja mida arwesse wõtta ei oleks tarwis olnud. Suurest seletuse reast leidsime ühisel läbirääkimisel õieti kolm asja, mille juures suuremaid mõtete lahkuminekuid tekkis. Nendest kolmest küsimusest oli kõigetähtsam maareform. Selle küsimuse juures on huwitaw tähele panna, et rahwaerakonna rühm, maksu mis maksab, tahab oma tahtmist maaküsimuse teostamisel läbi wiia. Sealt poolt ei wõeta seda arwesse, et see ainult ühe rühma, ja nagu siin wäga õieti rhs. Tõnisson ise tähendas, keskmise suuruse poolest kolmanda rühma tahtmine on, kuid see suuruse poolest kolmas rühm tahab tingi-

mata oma tahtmist maksma panna enamuse üle ja enamuse wastu. Sellepärast ei saa mitte õigeaks tunnistada seda seisukohta, mida härra Tõnisson siin seletas, nagu seisaks rahwaerakonna rühm riiklikust kohusetundest kihutatud, riigi töö juures täie osawõtmisega ja täie heasoowimisega. Meie näeme, et sellest töötadatahtmisest rahwaerakond mitte tunnistust ei anna ka nüüd, kus ta oma esitajad tagasi kutsub, silmapilgul, mis meie riigielus otse põhipanewa tähtsusega on. Kõikidel on selge, et hea sõna iseendast ja ilus deklamatsioon weel mitte midagi ei anna, kui tegudega seda oma head tahtmist ei kinnitata. Kas tõepoolest see tee, mille peale enamuserakonnad maaküsimuse otsustamisel asunud on, niivõrd hädaohtlik on, nagu rahwaerakonna esitaja siit seletada püüdis? See on waidluse all olew küsimus. Rahwaerakonnale näib meie tee kardetaw olewat, kuid meie usume, et ta mitte kardetaw ei ole. Ja kui nüüd rahwaerakond arwab, et toitude mõttes ja rahwa wara alalhoidmise mõttes kardetaw on kõiki suurmaapidamisi korraga wõõrandada, siis on ometi meil põhjuseks teistsugune kartus, nimelt et kui seda mitte ei tehta, see on kui maa-reformi hakataks sel teel teostama, nagu rahwaerakond seda soowib, järk-järgult wõõrandada, siis wõib maa agraarreform ise hädaohtu sattuda. Selge on, et keegi ei suuda prohwet olla ja öelda, mida meile lähem tulewik toob. Lähematel aastatel on maaküsimuse otsustamiseks ja radikaalseks läbiwiimiseks wast hoopis vähemad võimalused käes kui praegu, mida mitte eitada ei taha, ja sellepärast ei saa meie kokku leppida selle maauuenduse kawaga, mida rahwaerakond ette pani. Meie ei jaga kaugeltki neid kartusi, mis rahwaerakonnal siin näib weel olewat, nimelt et maa produktioon langeb. Mõistetaw on, et ülemineku ajajärgul produktiooni langemisest mööda ei pääse. Maareformi sel näol teostades, kui rahwaerakonna poolt ette on pandud, ei ole meil mingisuguseid andmeid oletada, et siis produktiooni langemist ei tuleks.

Sellest küsimusest üle minnes tahaksin ma weel eraldi alla kriipsutada, et see kartus, millest rahwaerakond kõneleb, mitte kõigile ühewääriliselt selge ei ole. See on küsimus, mille üle waielda wõib, ja sellepärast ei tohiks rahwaerakond oma nõudmisi mitte teistele erakondadele peale suruda. See on aga pealesurumine

küll, kui walitsuse kriisi waral, selle kriisi mõjul oma tahtmist läbi murda püütakse. See on enamuse wägistamine. See ei anna mitte tunnistust erakonna headest püüetest.

Teiseks küsimuseks on meil praegusel silmapilgul välispoliitika. Läbirääkimistel selgus, et siin ülepääsemata wahesid mitte ei ole, et siin wastastikuse wastutulelikkuse juures, ometi kriisi oleks wõidud lahendada. Küsimus ei seisa mitte selles, missugune orientatsioon Eestil edaspidi peab olema. Eesti on endale orientatsiooni leidnud. Eesti ajas iseseiswat poliitikat ja tahtis iseseiswat elu elada. Mingisugust iseäralikku murdmist ei ole meil praegu tarwis käsile wõtta. Kõik seisab selles, kuidas välispoliitikas samme seada, et sellest meie riiklusele ja rahule otse tulu tuleks. Ma tõendan weel, et läbirääkimistel selgus, et võimalik oleks ühist tegewuskawa leida.

Kolmas küsimus, tööliste küsimus, on sarnane, et rahwaerakond mitte ei eita seda, et töö ja kapitaali wahelises wõitluses waheseegamine iseäralikkudest riiklikkudest huwidest oleneb. Mis eraldi nõudmisesse puutub, et kollektiivlepinguid ei tohi peale suruda, siis mõtleb rahwaerakond nimelt seda, et riik ei tohi kollektiivlepinguid peale suruda. Kui kollektiivleping kokkuleppe teel luuakse, siis peab riik seda lubama, ja muidugi on loomulikult riigi kohus selle eest seista, et kokkuleppinud pooled oma leppest kinni peaksid. Meil ei ole kollektiivlepinguid rohkem kui trükikodades; küll on meil aga olemas palgatariife nii Tallinnas kui ka Tartus. Palgatariifi ja palgamiinimumi kindlaksmääramise wastu ei ole aga rahwaerakond mitte. Sellepärast pean weel kord tähelepanu selle peale juhtima, et praegune kriis on kunstlikult wälja kutsutud. Seda ei saa teisiti seletada, kui et rahwaerakond üldse rahuldamatata on, ja kuna tema oma rahuldamatust ei suuda mitte otsekohealt awaldada, siis otsitakse selleks kõiksugu üksikasjalisi põhjusi, mis aga lähemal waatlemisel kokku langewad. Kogu seda kriisi on sarnasel moel näitelawastatud, nagu muuseas ka mitte nii ammu maad leidnud Tartu põllumeeste koosolekul wõi kongressil, ilma et rahwaerakond walitsusele mingisuguseid nõudmisi oleks awaldatud, ja ilma et Asutawas Kogus oleks teatatud wõi otsekoheste nõudmistega oleks esinetud. See näitab, et rahwaerakonnale oli waja meeoleolu sünni-

tada selleks, et näidata, et nad sunnitud on walitsuse küsimuses oma iseäralikku seisupaika wõtma. Enne kui siit ära minna, tahtsin veel soowi awaldada, et kuna nüüd selgunud on, et rahwaerakond walitsusest mitte osa ei taha wõtta, waid maksu mis maksab, walitsusest püüab taganeda, siis on tarwilik, et Asutaw Kogu wõimalikult ruttu walitsuse täiendamise läbi wiiks, sest et wiivitamine selles asjas praegusel ajal mitte sugugi soowitaw ei ole.

J. Jaakson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Mõlemad auwäärt eelkõnelejad püüdsid selgeks teha, nagu ei oleks wahet rahwaerakonna ja enamuserakondade nõudmistega wahel ja nagu oleks kriis kunstlikult elule kutsutud. Mina ei taha selle wäitega sugugi leppida. Meil kõigil on hästi selge, et iga koalitsiooniwalitsus wõib ainult siis edukalt töötada, kui tal kindel tööprogramm on, kui tal kindlad kawatsused on, mida ta teostama peab. Kui temal see eeldus puudub ja iga erakonna esitaja oma teed käia tahab, siis ei tule sellest koostöötamisest midagi välja. Kui üks liige ühele poole ja teine teisele poole weab, siis ei wõi walitsemise wanker kunagi edukalt edasi minna. See on täiesti selge meil kõigil ja see on selge ka rahwaerakonnal. Kui Asutawa Kogu kokkuastumise juures meil nõupidamised olid koalitsioonilise walitsuse loomise asjus, siis esines meie erakond kindlate nõudmistega. Neis nõudmistes oli meie erakond väga järelandlik. Tähtis on, et need küsimused, mis meid üksteisest lahutawad, wõimalustmööda ära jääksid, sest meil on suured ülesanded, mis teostamist nõuawad ja nende ülesannete teostamiseks peame meie kõik ühiselt tööle asuma. See oli meie arusaamine siis, ja see on meie seisukoht ka praegusel ajal. Meie olime selles mõttes väga tagasihoidlikud oma nõudmistega ja püüdsime teistele erakondadele wastu tulla, kuid kahjuks ei leidnud meie wastutulek mitte toetust teiste erakondade poolt ja sellepärast ei olnud wõimalik ühist töökawa üles seada. Kõigis neis asjus, mida koalitsiooniwalitsus teostama pidi... (**J. Seljamaa**, tõer.: Tooge näiteid!) Kõigis küsimustes... (**Wahelhüüded**: Näiteks, näiteks! Tooge üks fakt!) ...parteid pidid omawahel kokku leppima. (**L. Olesk**, tõer.: Teised parteid pidid rahwaerakonna eeskawa omaks

wõtma. — **Naerkeskel**.) Rahwaerakond ei tahtnud oma eeskawa täiel mõõdul mitte teistele peale sundida, waid nõudis aga, et kõigis punktides, mis pidid teostatama, pidi kokkulepe olema. Kuid see kokkulepe ei ole mitte wõimalik olnud. Ühise töökawa väljatöötamine ja walitsemine ei ole siis mitte wõimalik, kui erakonnad, kes walitsust toetama peawad, Asutawas Kogus sõda peawad, mille tagajärjel nad ühiselt walitsust teostada ei saa. Ma ütlen, selles mõttes tõusid lahkuminekid juba warsti pärast seda, kui praegune Wabariigi Walitsus oma tööd algas. Ühtlasi said ka siis wormuleeritud kindlad nõudmised rahwaerakonna poolt ja teistele erakondadele ette kantud. Minu eelkõnelejad rääkisid täna, nagu oleksid enamuserakonnad walmis peaaegu kõiki neid nõudmisi teostama. Et nad tõesti meie nõudmisi mõõdukateks peawad ja neid walmis on teostama, seda wõime meie ainult terwitada. Ma ütlen, mõlemad eelkõnelejad tunnistasid seda, et need nõudmised mõõdukad on, et nendega wõib leppida ja et neid wõib ka teostada. (**M. Kurs-Olesk**, sd.: Kas Teie neid jalamaid teostaksite, kui üks oleksite?) Kuid siin tulid ka lahkumõtted ette. Minule on täiesti arusaamata, et siit püüti seletada, nagu oleks kriis kunstlikult elule kutsutud. Peale selle katsuti seletada, et meie, kui vähemuses olew partei, sundiwat oma waateid enamusele peale. On selge, et enamusele keegi oma waateid peale sundida ei saa, siin peab ainult kokkulepe olema. Kui kokkulepe wõimalik ei ole, siis on koostöötamine wõimatuks tehtud ja siis ei wõi enam rääkida kunstlikust kriisist. Juba sellega wõttis härra Ast oma wäitel põhja alt ära. Et meie nõudmised maaküsimuses tõesti liiga kaugele lähewad, ei ole minule mitte selge. Mispärast peaksime meie ruttama maareformi läbiwiimisega niisugusel kujul, nagu seda enamuserakonnad tahawad, see on, et ühe hoobiga kõik maa tunnistataks riigi omaks, kõik mõisad üle wõetaks riigile ühes kõige liikuga warandusega? Enamuserakonnad tahawad, et meie maareformi teostaksime niisugusel kujul sellepärast, et wõib olla ei ole see hiljem mitte enam wõimalik. Sarnasest waatest ei saa ma mitte aru. Kui sarnast poliitikat aetakse, et maareformi teostada ainult sellepärast, et seda wõib olla hiljem enam wõimalik ei ole, siis ei ole meil wõimalik sarnase poliitikaajamise juures

kaasa töötada. Meie peame poliitikat ajama, et oma positsioone kindlustada. See on meie peaülesanne. Kui meie niisugust poliitikat ajame, siis ei ole meil karta, et meie paari aasta pärast seda enam jätkata ei wõi, mis meie praegu alustame. Meie poliitika peab sarnane olema, et oma riigi aluspõhja kindlustada. Teisi küsimusi katsume nii palju teostada, kui see läbiwiidaw on. Meie oleme kõigis asjus, ka sotsiaalsete reformide läbiwiimises, wastutulelikud olnud ja oleme püüdnud neid teostada. Ka maaküsimuses oleme meie wastutulelikkust üles näidanud, nii palju, kui maareformi teostamine seda praegusel ajal nõuab. (L. Olesk. tõer.: Nõnda wähe, kui see wõimalik on.) Meie saame kõige oma jõuga kaasa töötama, et walitsemise korda ja riigi wundamenti kindlaks teha, nii et meie kõiki oma reforme wõiksime läbi wiia.

J. Tõnisson (rhw.): Meie oskame seda hinnata, kui enamusrühmade poolt siin rõhutatakse, et rahwaerakonna esitajad ei tohtiwat riigi huwides walitsusest lahkuda. See näikse vähemalt wälispidiselt tunnistawat, et meie esitajate kaastöötamist walitsuses sõbralikult püütakse hinnata. Meie wõime nüüd lihtsast südamest öelda, et meie ise ometi ka oskame sellest lugu pidada, et meie saaksime wõimalust nüüdsel ajaloolisel silmapilgul Eesti riigi koondamisest ja korraldamisest osa wõtta selle läbi, et meie esitajad walitsuses ühes töötawad. Meie peaksime nüüd seda enesetunnet ja tahtejõu awaldust, mis teguwõimsale inimesele ja rahwale loomulik on, maha salgama, kui meie liiga kangekaelsuse pärast katsuksime kõrwale hoida seesugusest auwäärilisest ülesandest, nagu Eesti wabariigi walitsemine on?! Meie oskame seda hinnata, et walitsemine tähendab wõimu tarwitamist. Kui meie saame osa wõtta sellest riikliku wõimu käsitlemisest, siis peaks see ometi enam kui meelitaw olema igalühel, kes selle osaline wõib olla. Kui meie aga sellegipärast keeldume wabariigi walitsemisest osa wõtmast, siis peawad sellel ometi palju sügawamad põhjused olema, kui nüüd need oletused, mis siin ette on toodud, nimelt nagu katsutaks meie poolt kunstlikult kriisi sünnitada. Meid on küll nüüd ainult 25 pead, aga teie ometi wõite arwata, et need tõsised inimesed, kes suu-remalt osalt elust läbi on käinud paljudel aastakümnetel, ometi mitte uisapäisa ei

ole jõudnud niisugusele üksmeelsele otsusele, et nad tagasi astuwad walitsuswõimu tarwitamisest just niisugusel silmapilgul, kus riiklikul tööle wõiwad ainult austawad ja lugupidamiswäärilised tagajärjed olla, kui teda tõsise tahtmise ja kohusetundega tehakse. Meil ei ole see tõesti mitte kerge minna ja meil ei ole mitte kerge pealt waatama jääda, kuidas meie riigiasju aetakse. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Ega teie ometi siit ei lahku? Siit Asutawast Kogust?) Siin ja seal on üks ja seesama. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Seal saab rohkem palka. — Naer.) Waadake, kui meie sedawiisi üksmeelselt oleme seisukoha walinud, mis meil tõesti on raske wastu wõtta, siis tuleb see sellest, et wastukaalu põhjused on suuremad. Meie oma kodanikukohuse tundega ei saa mitte oma rahwa ja riigi eest seda teha, et meie walitsusest osa wõttes kaasa aitaksime selleks, et sünniks asju, mis meile otse hädaohtlikud on. Kui meil nüüd on pealahkumine maaküsimuses, siis ei ole see mitte ometi silmapilgu tõsidusega kooskõlas, et nüüd selle juures tarwitatakse mõnda hüüdsõna, mis ajakirjanduslikus waidluses appi wõetakse, et teise peale warju heita. Seda ometi ei usuks keegi, et meie nüüd wõõraste huwide pärast astuksime Eesti wabariigi walitsemisest tagasi, kui meil mitte tõsist põhjust ei oleks oma rahwa ja riigi ees. Kujutage nüüd omale ette, et meie oma esitajad jätaksime walitsusesse selleks, et nad wiiksid lähematel nädalatel läbi maareformi seaduse nõnda, nagu enamuserakonnad seda teisel lugemisel wastu wõtsid. (Wahelhüüe pahemalt poolt: III lugemisel wõib ju parandusi teha!) Parandusi on kawatsetud, nagu teisel lugemisel, kus oldi selle poolt, et talud jääwad wõõrandamata. (Wahelhüüe: Mis teie siis veel soowite? Kasseda, et parunka sisse jääks?) Katsutakse veel mõnda wäikest parandust teha, mis tähtsuseta on, aga meil on see wõimatu. et meie esitajad aitaksid kaasa, et üle poole maapinnast wõetaks nüüd wõimalikult ühel päewal, igatahes ühekorraga, senniste pidajate käest ära riigi kätte, nõnda et nüüd jääwad need majapidamised kõige oma sisseadega ja korraldustega nagu õhku rippuma. Niisuguste majapidamiste juhina on riik mõtlemata. Meie ei saa seda mitte ette kujutada, kuidas see wõimalik on. Ja kui meie

nüüd ka tahaksime öelda, et see ei tähenda ju midagi, et seal wäärtusi kaduma läheb; kui seda on tarwis tulewiku majapidamise põhjapanemiseks, siis peame ka kahjud oma peale wõtma, nagu meie oma riiki kaitstes ühestki kahjust ei hooli; meie päästame oma rahwa majapidamise tulewiku selle läbi, et meie niisuguseid hüppeid teeme, kui see ka hädahohtlik näib olevat, — kui meil oleks tõesti tarwidust niisuguse hüppe järele, siis meie läheksime ühes ja teeksime riikliku salto mortale. Kes on aga siin rääkinud, et seda tõsiselt tarwis on? Kas ei ole mõõduandew mitte ainult motiiv, mis enne kui pärast on ette toodud: meil ei oleks enam võimalik lähema tulewiku oludes maareformi nõnda läbi wiia, sellepärast peame ruttama. Kui meil lugu nõnda on, et meie poliitikat nii ajame, et meie ei usu isegi, et sedasama teed wõiksime meie tulewikus tarwitada, siis küsime, kas see on üldse poliitika, kas see on walitsemine, riigi walitsemine?! Nõnda kõneleda wõib waidluses, seda wõib teha mingisuguses wõistluse-kihutustöös, aga riiki walitseda nõnda, et sa paned terve rahwa majandusliku elu katse peale ja ajad rahwale niisuguse hädahoju kaela, et ei tea, kas saame lähematest aastatest üle elada?! Ja seda teeksime ainult selle mõttega, et wiimaks muidu ei ole võimalik maareformi edaspidi nii läbi wiia, et maa rahwa kätte läheks?! Nii vähe usaldust riiklikku tulewikku?! Mis tõsidusega tohime meie siis ülepea oma riigi asju ajada, kui meie usume, et meie ainult katset teeme, et meie õnne peale wälja läheme?! Kas see on siis veel tõesti riigiehitamine?! Kas siis siin on kellelgi tõsi taga, nõnda et mehed selle eest surma wõiksid minna, nõnda nagu meie sõdurid wäerinnal surewad?! Nemad seal lähewad surma... (W a h e l h ü ü e p a h e m a l t p o o l t: M õ i s a t e e s t l ä h e w a d s u r m a!) ...selles tõetundes, et nad ehitawad riiki. Nad panewad põhja Eesti iseseiswusele, Eesti riigile, nad loowad aluse, mille peal meie riigiasi peab edenema. Kõik need kartused, mis sinna poole sihiwad, et selle aluse peal ei saa mitte kaugele, on ekslikud, on täiesti ekslikud. Just see tunne, et meie kõige oma jõu ja tahtmisega ennast maksma paneme, annab meile kindla usu ja lootuse tulewiku sisse. Rahwad saawad iseseiswad olla ainult sedawõrd, kui nad seda olla tahawad. Ja kui meie tõesti nüüd riiki rajame seesuguse kindla taht-

misega, siis ei ole ometi tarwis wäikseid hüppeid teha selleks, et nüüd ennast rahustada. See on nüüd wiimane aeg; pärast ei ole sisemiseks korraldamistööks enam aega. Kui meie tõesti oma riigi loomise ajal peasjadest kinni hakkame ja teeme mis tarwis on, siis jätkub meil jõudu edaspidiseks, mis meil silmapilgu tarwidusest üle ulatab ja mis meil seisukorra ilmaasjata raskeks teeks, kui meie tema kohe käsile wõtame. Wiime maa-reformi läbi, nii palju kui tema teostamine nüüd võimalik on. Ühtlasi wõtame kõik teised asjad käsile, et meie võimalikult wäikse jõukulutusega võimalikult palju saame ära teha. Kõik jõukulutused, mis praegu mitte hädakorralised, koondame nende asjade peale, mis nüüd tegelikud on. See on alles poliitika, mitte aga see, et minnakse asjade kallale, mis hädapärast tarwis ei ole, ja pannakse oma jõud kinni, nõnda et jääb palju tegemata, mis hädapärast tarwilik oleks. Ja selles mõttes kõnelemegi meie, et meie maareformi tõesti läbi wiime, nii kuidas seda tegelikult maksma panna. Meie teeme kõik, mis selleks tegelikult läbiwiimiseks tarwis on. Kui teie tahate seal meile näidata, et meie midagi tegemata jätame, siis hurjutage ja sajatage meid. Aga kui meie nende kawatsuste wastu oleme, mida maauuenduse teostamiseks mitte waja ei ole, waid hädahohtlikud on, siis teie ei wõi ometi öelda, et see sihilikult maareformi teostamise wastu käib. Meil on niipalju ülesandeid, nii suuri kawatsusi riigi loomise ja korraldamise alal, nende peale koondame oma jõu. Siis jätkub meil seks, et tõesti tulewikku kindlustada niisuguste tegelikkude kawatsuste ja wõtete abil, palju rohkem aega, kui niisuguste efimeeriliste kawatsuste kirjapanemisega, nagu maareformi teostamine maaseaduse kujul meile esineb. See ei päästa meie maareformi põrmugi, nii kaua kui ei ole võimalust kindlustust muretseda selle seaduskawatsuse elluwiimiseks. Selles mõttes on see meie arust täiesti wõimatu, kui nüüd maareformi teostamise nime all tahetakse üht deklaratsiooni awaldada maaseaduse kujul, et kõik maa tuleb riigi kätte wõtta, kuna need, kes seda tahawad, ise tunnistawad, et kõigi mõisate wõtmine walitsusele üle jõu käib. Kui seda ise ei usta, mikspärast siis seda tehakse ja mikspärast siis katsutakse meile süüks anda, nagu meie ei tahaks midagi maareformi teostamiseks korda saata, kui meie niisuguste üldishädahohtlikkude

kawatsuste wastuwõtmise wastu wälja astume? Selles mõttes pean mina rahwaerakonna rühma nimel kindlasti seletama, et see täiesti ekslik on meie süüks anda, nagu keelduksime meie ainult sihiliku kawatsuse põhjal walitsusesse jäämast, waid meie ei julge ega tohi oma esitajaid walitsusesse jätta, kui Asutaw Kogu tahab temale niisuguseid ülesandeid peale panna, mida meie hädaohtlikuks ja kardetawaks peame riigi ja rahwa tulewiku nimel. Ja sellepärast meie ei saa teisiti, kui peame walitsusest minema.

M. Martna (sd.): Wäga austatud rahwaesitajad! Ma ei tea, kuidas seda pikka teadaandmist nimetada, mis rahwaerakond siin teistele rühmadele kätte on saatnud ja mis ka juba ajalehtedesse on jõudnud. Hoolimata selle kirja pikkusest peab siin küsima, kas see on kõik, kas sellega on kõik see ette toodud, mille pärast rahwaerakond walitsusest tagasi astub? Ma olin senni selles arwamises, et ka rahwaerakond on sedawõrd demokraatlik, et ka tema Eesti riiki üles ehitada tahab. Ma mõtlesin mullu kewadel, kui ma nägin, et rahwaerakond ilma „demokraatliku“ eesnimeta ajalehtedes esines, mis see küll peaks tähendama? Nüüd saan ma sellest aru: rahwaerakond ei taha mitte demokraatlik erakond olla. Ma ei saa aru mikspärast, sest ilma kaalumata ja mõtlemata ometi midagi ei tehta. (Wahelhüüe keskelt: Õige mispärast?)

Seal pidi midagi olema, ja nüüd tuleb see nähtawale, milles see seisab. Meil oleks ometi täielik õigus rahwaerakonnalt loota, et ta ka oma parema tahtmisega Eesti iseseiswuse ülesehitamise kallal ametis oleks, kui juba meie sotsiaaldemokraadid, kellele sagedasti etteheiteid tehtud, et me kosmopoliidid ja rahwuslikkude asjade wastu külmad olla. Nüüd oleme aga just meie Eesti iseseiswuse wõitluses wälja astunud selles usus, et terve rahwas tähtsamates küsimustes meiega ühes saab käima. (Wahelhüüe paremalt poolt: Missugused on siis need tähtsad küsimused?)

Härra Tõnisson tähendas, et see ei ole kellegi poliitika, kui meie mõnda juhuslikku ajajärku riigi ülesehitamise juures ära tahame tarwitada, et tõsine riigitöö wõimalik peab olema igal ajal ja igal pilgul. Ma küsin härra Tõnisson'i käest, kas ta oleks 1913. aastal sellesama nõudmi-

sega — see on Eesti iseseiswuse nõudmisega — wälja astunud, wõi selle üle ainult 3 inimese keskel kõnelenud? (J. Tõnisson, rhw.: Ma ei öelnud seda. — Wahelhüüe keskelt: Ega ta oma sõnu ei tunnista.) Muidugi ei öelnud Teie seda, aga sellest, mis Teie ütlesite, peab seda järeldama! Teie ütlesite, õige poliitika olla see, et igaüks peab igal ajal selle eest wälja astuma, mis tema arwates hea ja kasulik on. Ma ei wõi sellest teisiti aru saada.

Agar rahwaerakonna iseäraldustest on mul weel üks teine tunnistus, mis küll mitte ei lähe härra Tõnisson'i, waid tema parteisõprade konto peale. Ma loen tänasest „Päewalehest“ järgmist:

„Ei wõi siinkohal ütle mata jätta, et meie kõigesuurem kodanlik erakond, rahwaerakond, Asutawa Kogu walimistel taktika tarwitusele wõttis, mis tal nüüd walmis on enesele ihusse lõikama: ta wõttis omale abiks demagoogia ja kokeerimise punasusega. Mis olid selle taktika tagajärjed? Kodanlikkude, demokraatlikul alusel seiswate olluste killustamine, isegi weel ühe uue, täiesti ülearuse kristliku rahwaerakonna juurde sünnitamine ja lõpuks ülestunnistamine, et walimistel rohkem on lubatud, kui seda nüüd täita suudetakse.“

Nagu tähendatud, ei pane ma seda härra Tõnisson'i konto peale, sest ma tean, et teda sel ajal siin ei olnud, aga tema parteisõbrad on seda siis küll awalikult lubanud, kui „Päewaleht“ seda nõnda awalikult kinnitab. „Päewaleht“ kinnitab, et rahwaerakond walimiste ajal rohkem on lubanud, kui tal tõepoolest nõu oli teoks teha. See tuletab kahe sugust mõõtu meelde. Härra Tõnisson'i arwates on siis wist ka nendest lubamistest walesti aru saadud? Ja nüüd teeb härra Tõnisson meile etteheiteid! Ma ei tea, kas tema direktiivid wäljamaalt siia ulatasid ja ma kahtleksin selle juures. (J. Tõnisson, rhw.: „Päewaleht“ ei ole see, kes ära otsustab!) Aga ka „Päewaleht“ konstateerib asju, mis olemas on olnud. (J. Tõnisson, rhw.: Noh, meile tema demagoogia otsustaw ei ole.)

Jah, teie tänase ülesastumise kohta pean ma tõepoolest konstateerima, et see ülesastumine ja deklaratsioon küll sugugi demagoogiline ei olnud, waid sellega annab partei, kes tahab tegewale wõimule pääseda, enesele raske hoobi.

(Wahelhüüe rahwaerakonnast: Meie kanname selle hoobi ja teised.) Muidugi, lisage juurde: aga saame õige väikseks sealjuures.

Austatud rahwaesitajad, ma toonitan veel kord, et meie just riiklikus mõttes igakord ja igal ajajärgul mitte seda teha ei ole võinud, mis tarwis teha oleks olnud. Meie ei võinud 1913. aastal Eesti iseseiswust teostada, meie ei võinud sel ajal ka feodalismi kukutada. Täna on see aga võimalik ja täna peame seda tegema. Ma ütlen, see on tõepoolest juba hiljakski jäänud ja kindlasti oleks rahwas ise selle juba enne ära otsustanud, kui mitte õnnetuseks enamlased wahale ei oleks tulnud ja kõik ära rikkunud. Wastasel korral oleks väga võimalik olnud, et feodaalhärrad sellessamas saalis nüüd juba deklarerinud oleksid, et nad end oma feodaalaja eesõigustest lahti oleksid öelnud, nii nagu Prantsuse feodaalid, nende seisusewennad seda 130 a. eest tegid. Härra Jaakson naerab küll selle peale, aga igitahes on see ajalooliselt tõsi, mille üle midagi naerda ei ole.

Maareformi läbi wiies ei mõelnud Prantsuse talupojad esimeses liinis mitte selle peale, kas nende maaharimine järgmisel aastal selle läbi kannatab ja ka Shweitsi talupojad, kui nad endi lossihärrad wälja kihutasid, ei küsinud sellest, kas nad wiimast peenraäärt järgmisel aastal üles künda jõuawad wõi mitte. Ma arwan ka, et meie sel silmapilgul, kui meie feodalismi lõpetada mõtleme, seda järele kaaluma ei hakka, et iga wagu õieti aetud saaks. Minu arwates on tänawu iga wagu paremini aetud, kui läinud aastal ja tulewasel aastal nad jälle paremini aetud kui tänawu, ja kuigi see nii ei oleks, siis ei tähenda see veel mitte, et meie sellest suurest ettewõttest loobuma peaksime. (Elawad kiiduwaldused pahemal pool ja keskel.)

Rhs. Tõnisson arwab, et Asutaw Kogu seadusandlik asutus on ja mõisnikkude wäljasuitsetamisega tegemist ei peaks tegema. Ta kõneleb Rütli-Bundist — Rütli-Bund ei sünnitatud ka selleks. Wäljasuitsetamist toimetati kanton kantonilt ja wiimane wäljasuitsetamine sündis alles 1848. aastal Neunburgi kantonis.

Austatud rahwaesitajad, ma küsin teie käest, mis oli Eesti rahwal aastasadade jooksul nagu luupainajaks, mis neil alati mõttes mõlkus, öösel ja päewal, mis oli tema paremate poegade iha ja mis oli

meie wanal kunstnikul Köhleril mõttes, kui ta oma ajaloolise pildi maalís, raudrüütlit puusärgi kaanele asetades? Olge head öelge, kas see oli feodalismi häwitamise mõte. Eluaeg on meie esiwannad seda häwitada püüdnud, aga nad ei suutnud seda teha. Meil on nüüd võimalik seda teha — rewolutsiooni õiguse teel, ja meie oleksime memmed, kui meie seda mitte ei teeks! (Elawad kiiduwaldused pahemal pool ja keskel.) Härra Tõnisson tähendas siin väga rõhutades, et maareform niisugusel kujul, nagu meie ja meie naaberpartei seda läbi wiia tahab, maale väga suureks hädahuks olla. Aga seda, mis meil praegusel silmapilgul tõesti hädahoitu sünnitada wõib, seda ei näi tema nagu aimawatki.

Meie seisame praegusel silmapilgul rahuläbirääkimiste ees, rahuläbirääkimiste keskel. Sellel, meie rahwale nii väga tähtsal silmapilgul, on rahwaerakond praegu kõigesuurema kriisi sünnitanud, otse wärgise üles kiskunud. See poleks aga mitte sünninud, kui rahwaerakond meie maa ja rahwa wastu nõnda ausameelne ja kohusetundelik oleks olnud, nagu meie seda nendest usume. Aga ma kardan ja peab seda uskuma, et nad selle silmapilgu tõsistusest mitte aru ei saa. (J. Temant, maal.: Miks teie nutate?) Ma ei nuta mitte, härra Temant, aga seda teha oleks aeg. Ma olin nõndanimetatud wiimase kriisi ajal wäljamaal ja panin tähele, kui suurt ärewust see wäljamaa ajakirjanduses sünnitas, kui teatawaks sai, et üks meie walitsuse partei walitsusest oli tagasi astunud. Seda waadeldi ja arwustati väga tõsiselt. Õnneks tuli ometi warsti teade, et kriis tõsine polnud. Teie wõite juba arwata, kui palju tõsisemalt praegusel silmapilgul selle kriisi peale waadatakse. Kui suure tähelepanuga waatawad seda, mis meil sünnib, kõik pahempoolsemate töölisparteiide tiiwad, kes meiegi parteid walgekskaardiks nimetawad ja Wene kommunistidele kaasa tunnewad. Kas ei selgu sellest mitte, et siin väga kardetawat mängu rahu võimalusega mängitakse. Ma ei pruugiks seda ju siin enam toonitada ega alla kriipsutada, kui väga kahjulik see meie riiklikule iseseiswusele, meie riigile üldse on, sest see on kõigile isegi selge. Ma ei ütle mitte, et meil rahu ju kindel oleks. Wõib olla, et rahust mitte midagi wälja ei tule, aga meie oma poolt peame kõik, mis iganes võimalik tegema, et me rahu saaksime ja

ei tohi konflikti sünnitamisega rahuläbirääkimise võimalust nurja ajada.

Hoopis selle wastu, — meie peame kõiki võimalikka teid tarvitama, et rahu saada. Ma tunnen väga nende tublide meestega kaasa, kes juba ligi aasta waenlase wastu on wõidelnud, kes meie maa on wabastanud: ma leinan neid, kes langedud ja kõiki nende kannatusi arwesse wõttes, kes praegu wõitlewad, pean ma ütleva: ega need mehed ometi igawesti sinna laskekraawi ei tohi jääda! Seda raskust ja koormat ei suudaks ju rahwas lõpmata pikalt kanda! Sellepärast on meie kohus ometi kõik teha, et võimalikult pea rahu saaksime. Kuid nüüd tuleb rahwaerakond, kisub niisuguse konflikti üles. (J. Temant, maal.: Miks ei saada teie neid sõjawäljale?) Nii suuri mehi, nagu härra Temant seda on, ei saadeta sõjaliinile. — Kui härra Jaakson siin üles astus ja nendest raskustest kõneles, mis rahwaerakonna esitajatel walitsuse teiste rühmade esitajatega koostöötamisel olla olnud, siis ei teadnud ta küsimise peale muud wastata, kui et raskusi on olnud. Aga nendest on ju üle saadud kunni wiimase päewani! Ja minu parteiseltsilised walitsuses, samuti ka peaminister tõendawad, et nad walitsuses härra Jaakson'iga ja härra Poskaga kõigeparemini asju ajada on wõinud. Ma pean iseäranis meie väga lugupeetud välisministri härra Poska kohta ütleva, et mul temaga hiljuti juttu ajades tõsine rõõm oli neid waateid kuulata, mis härra Poska rahu kohta ette kandis. See oli tol korral, kui ma väljamaalt tagasi tulin ja mul sellekohane läbirääkimine härra Poska'ga oli. Ma ütlesin oma fraktsiooni koosolekul, et hoolimata sellest, et härra Poska mitte meie parteikaaslane pole, temal ometi nii väga terwed mõtted rahu kohta on, et isegi meie oma arwamistega mõnes asjas nii kaugele waewalt oleksime usaldanud minna. Ma wõin siin awalikult kinnitada, et härra Poska ausalt ja truult meie ühist asja on teeninud, ja ma julgen oletada, et ta arwatawasti edasi oleks asjale truuks jäänud, kui mitte — erakond teda poleks tagasi astuda käskinud. Aga nüüd ühekorraga lükatakse see siin kõik ümber. Ma arwan kindlasti, et kõige selle taga erakond seisab, kes ministritele käsused annab. Aga see on ju nüüd ükskõik.

Härra Jaakson'il ei olnud ju siin võimalik muud punkti väljaastumise põhjuseks ette tuua, milles kokkupõrkeid oleks olnud, kui maaküsimust. Ja selles terwes

pikas rahwaerakonna teadaandes, kui meie ta läbi loeme, ei leia meie muud, kui terve rea iseenesest mõistetawaid asju. Siin on lihtsalt 90% sarnaseid asju, mis iseenesest juba igauhele selged on. Ma ei ole mitte jurist, aga härra Jaakson oli ometi kohtuminister, ja ma ei tahaks uskuda, et tema walitsuswõimu ja kohtuwõimu eraldamist läbi ei oleks wõinud wiia, kui ta seda oleks tahtnud. Kas tahab härra Jaakson öelda, et näiteks minu partei selle wastu oli? Deklaratsioon tunnistab, et selle kokkuseade mitte lahkujate ministrite töö ei ole. Selle taga seisab wist küll härra Tõnisson. (J. Tõnisson, rhw.: Ei mitte mina, waid härra Jaakson seadis selle kokku. — J. Jaakson, rhw.: See deklaratsioon oli jukirjalikult teistele rühmadele teada antud, kuid ei leidnud seal wastuwõtmist.)

Mu austatud härrad! Ega meie ometi mähkmes lapsed ei ole, — ma arwan, seda wõib teile ometi öelda, — et teie meile siin nii iseenesest mõistetawaid asju nõudmistena ette panete! Kui teie näiteks siin ütlete: „Õiguslik kord ja seaduslikkus olgu riigis maksew“, noh öelge ometi, kas on minu erakonna poolt wõi rahwaerakonna poolt selle wastu kunagi waieldud wõi selle teostamist takistatud?

Siis weel: „Omawalitsuste korraldamine sündigu kiiremas korras“, — ma arwan, et need parteid seal pahemal pool seda küll kunagi takistanud ei ole, küll on aga paremalt poolt asjata pikkade kõnede kallist aega wiidetud.

Siis on weel: „Tõusew sissetulekumaks“, mille kohta ometi öelda ei wõi, et pahempoolsed parteid mõtetki oleksid awaldanud, seda tagasi lükata? Iseenesest on ju mõista, et sarnane kawatsus teostatud peab saama, kui meie riigis kord peab maksma.

„Tõusew pärandusmaks“, ma ei tea, kas tõesti meie partei kunagi niisuguse maksuwõtmise wastu wõis olla? Kui seda seadust senni weel ei ole teostatud, siis on see wist küll sellest tulnud, et Asutawa Kogu käed teiste tungiwate seaduseelnõude lahendamise läbi seotud olid, nii et ta kõiki seadusi seadusandlikul teel weel maksma panna pole jõudnud. Ma arwan, et walitsusel siiski võimalusi oleks olnud neid seadusi maksma panna.

Siis weel midagi õige naljakat: „Eesti marga wäärtust peab püüdma tõsta“. No öelge, kas on kunagi pahemalt wõi pare-

malt poolt keegi selle vastu olnud, wõi kas on niisugune wastuolek mõeldaw? (K. Päts, maal.: Jah, selleks aitate meie küll kaasa.) Et teie härra Päts, kui pangadirektor, sellele kaasa aidata tahate, on iseenesest arusaadaw. Just pangadirektorite kohta tahaksin ma siin weel tähendada, et kui meie walitsusest lahkunud ministrid pankasid asutawad, siis on see kindlaks tunnistuseks, et meie riiklik tulewik väga kindel on. Sellepärast sõbrad, meie wõidame! (Kestew käteplagin pahemal pool ja keskel.)

Siin on siis üks lause: „Riiklik kontroll kuritarwituste vastu“. Ma ei usu, et minu partei peaks moraalselt nii langenud olema, et ta sellest nõudmisest oleks loobuda wõinud! Sotsiaaldemokraatlikud parteid terwes ilmas on ikka riikliku kuritegewuse vastu wõidelnud; nüüd pannakse meile see deklaratsioon ette, et ei, seda ei olla vastu wõetud! Deklaratsioonis puudub midagi, mis eraläbirääkimistel on toonitanud, et see on erakondade kokkuleppimatus parlamendis. Noh, ma ei ole kuskil weel näinud, et partei ja fraktsioonid, kui nad koalitsioonilise walitsuse sünnitawad, eneste põhimõtete lahkuminekut ära salgaksid ja neid mitte enam ei toonitaks. Ma ei ole kuskil seda näinud ja usun, et seda ometi ka keegi nõuda ega oodata ei wõi. Ma arwan, et iga partei oma waadete juurde jääb ja nende sihis ja nende kasuks ka parlamendis töötab. Ma arwan, et rahwaerakond sellegi sammuga on püüdnud oma partei kasuks mõjuda, et ta wõimalikult suureks kaswaks. Kuid selles ta igatahes eksib. Kui meie fraktsioonid siin üksikute seaduspunktide juures kokku pörganud on, siis ei tohiks ometi see mitte selleks põhjust anda, et koalitsioonilisest walitsusest kaks ministrit sellepärast peaksid lahkuma. Missuguseid juhtnööre Asutaw Kogu walitsusele andnud on, seda on enamus andnud, ja seda peab rahwaerakond austama. Seda nõuab demokraatlik põhimõte ja ausus.

Ma tähendaksin weel paari sõnaga seda, mille peale kõigeraskem rõhk langeb: nimelt see, et maa niisuguse ärawõtmise juures, nagu Asutawa Kogu enamus seda soowib, näljahädasse wõiks sattuda. Kui seda öeldakse, siis toonitatakse wõi kriipsutatakse seda alla, et maid wõtmata jättes see hädaoht kätte ei tuleks, wõi hädaohtlikuks ei saaks. Ma olen ajalehtedest lugenud ja kuulnud, et juba tänawu kewadel ja minewa kewadel feodaalhär-

rad oma maid pahasti harisid, ja plaanilikult sööti jätsid, nagu mõneski kohas märgata oli. Ja nüüd seame end niisugusesse seisukohta, oletame, et seadus on vastu wõetud — mõisad wõetakse feodaalhärrade käest ära, aga ainult siis, kui meil waja on, ja kui palju meil wõimalik on talusid koha peale ehitada. Kas teie arwate siis, et need feodaalhärrad jääwad käed püksitaskus seisma, et nad mitte midagi selle vastu ei tee? Ma arwan, et nad wõitlema hakkawad — ja üks abinõu on see, et nad meid tõepoolest näljahädasse ajada katsuwad, nimelt maad sööti jäta-
wad.

„Sotsiaalsed uuendused on tarwilikud, kuid sotsialistlikud eksperimendid tulewad kõrwale jätta“. Noh, härra Tõnisson, lubage, et ma Teie käest küsin, missugused on need sotsialistlikud eksperimendid Eesti riigis olnud — ma ei tea neid mitte, kõigeparema tahtmise juures. (Wahelhüüe: Wäljamaal!) Wäljamaal ei tehta Eesti riikliku eksperimente, härra Temant, — need peawad ikka siin tehtud olema. (J. Temant, maal.: Küsi oma sõprade käest.) Teie erakond peab seda ometi teadma, — teie olete seda deklareerinud, minu erakond mitte. Ma ütlesin eile oma fraktsioonis, et minu parteisõbrad walitsuses õieti kodanluse siioniwahid on. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Õigel!) Nad ei saa seal mitte sotsialistlikku poliitikat ajada, waid nad peawad sellega leppima, et poliitikale nii palju demokraatlikku tuuma ja põhja anda, kui wähegi wõimalik, et Eesti riiki vähemalt demokraatlikule alusele seada. Meie lepime sellega, ja ma kordan weel: minu seltsimeeste walitsuses olemine on kodanliku ühiskonna ja kodanliku korra awitamine, ja wastutus selle eest, mis siin kodanliku walitsuse korras mitte korda minna ei wõi, langeb ühtlasi ka meie — minu parteiseltsimeeste — peale, mida mina isiklikult väga kahetsen.

Kui meie kaugemale waatame, wana riikide, suurte rahwaste peale, kes meist paljus asjus ees on, siis leiame, et seal wõiks wast sotsialistlikkude eksperimentide pärast niisuguseid etteheiteid teha. Saksamaal püütakse juba mõnda asja enam-wähem sõnadega sotsialistlikule wõi sarnasele alusele seada. Suuri ette-
wõtteid, nagu mäetööstus, raske rauatööstus jne. mõeldake riigi omanduseks teha. Et seal sotsialistid walitsuse eesotsas on, siis wõib seda enam wõi vähem

sotsialiseerimise juurde väljaminewaks pidada. Ja nende riikide ning rahwaste teadusmehed leiawad, et sennine kapitalistlik ühiskonna süsteem purunenud on, et selle peal edasi ei saa, et uusi teid, uusi süsteeme otsida tuleb. Meil tahetakse deklareerida tagasi 1910. a. juurde — see siht, mis sel ajal walitseb, ja selleaegne süsteem olgu meie süsteem. Meie juures ei tohi riigi monopoole olla, see mõjub halwawalt; aga seal tuleb ilmakuulus teadusemees professor Ballod Riiga, kõneleb seal ja ütleb: Riigi monopool on üks tähtsamatest abinõudest, mis Eesti- ja Läti-maad wõib päästa. Meie rahwaerakond kuulutaks niisugusele mehele otsekohe sõda. Siis, mis sünnib Inglismaal? Inglismaa on Euroopas waranduse poolest kõigetugewam, aga seal tõusewad inglise parlamendis ja awalikus elus mehed üles, kes ütlevad, et riigi pankrott tulemas on. Kuidas käib seal siis selle nõndanimetatud waba algatuse käsi? Täna on üks sõnum „Waba Maas“: Läänud nädalal on Inglismaal laiali laotatud lendlehed, nimega „The Future“, milles walitsus oma tulewast töökawa rahwale tutvustab. Peale selle sisaldab see lendleht weel Lloyd George'i üleskutseid inglise rahwale ja mitme teise poliitikamehe seletusi Inglismaa praegusest seisukorrast ja ta poliitikast. Selle lendlehe järele on inglise walitsusel ette nähtud septembri- ja oktoobrikuudel järgmised kawatsused: 48-tunnilise tööädala sisseseadmine; õiguse andmine tööliste osa wõtta tööpalga määramisest, nii riigi kui ka eraettevõtetes; tööliste heade elukorterite muretsemine jne. Edasi on nähtud weel suuremate mäetööstuste ettevõtete riigi kätte ülewõtmine, söehinna tõstmine tööliste sotsiaalse seisukorra parandamise mõttes. See on teatud „mõttes“ sotsialiseerimine Inglismaal, sellega ei pruugi ju mingisugusele näitusele tulla, meie rahwaerakonna poliitikused teawad seda isegi, on seda lugenud ja saawad aru, et see Inglismaal paratamata tarwilik on, ja ma arwan, et niisugused kawatsused ka meie maal tarwilikud on, kui aga meil mehi oleks, kes neid tahaksid ja suudaksid läbi wiia. Meil tahetakse ja nõutakse iseäranis eraomanduse puutumatus deklareerimist. Kui meie seda feodalismi ära kaotamist arwesse ei wõta, mis jääb siis weel põhjuseks ja asjaks öelda, et meil eraomandust tahetakse ära kaotada?

Mis meie rahwaerakond eraomandusele kahjutegemise mõttes muidu weel

ette wõiks tuua, arwab ta wist meie üüri-seaduse eelnõust leidwat. Minu naabrid siin kõnetooli ees mõtlewad selle juures kahtlemata üüri-seaduse peale, et seal majaomandusega õige kibedalt ümber käidawat. Aga tule jumal appi, see seadus on ju ometi rahwaerakonna ministri härra Jaakson'i välja töötatud. See minu waadetele kõigis asjus mitte ei wasta, ma teeksin seal mitmekordseid parandusi, aga ma pean ometi arwama, kui rahwaerakonna liige härra Jaakson selle seaduse on kokku seadnud ja komisjoni andnud, et ta sellega siis ka nõus pidi olema. (J. Jaakson, rhw.: Olen ikka ühiskondlikkude uue-
dustepoolt olnud.) See on ju väga tänuväärne asi, et teie ikka heade uue-
duste poolt olete. Ma pean ütlema, et see seadus tõepoolest mõnes punktis puudulik on ja ma mõtlen parandusi soovitada.

Ja ma loodan, et minu fraktsioon neid toetab. — Härra Tõnisson toonitas oma teises kõnes, walitsuse tegewuse sisu ja tuum peaks kindel olema. Kui minu partei teistega kokku leppis ja walitsusest osa wõttis, siis arwas ta selle sisu ja tuuma poolest kindel olla wõiwat. Ilma kirjalikkude lepinguteta pidi see kõigile selge olema, et walitsus Eesti iseseiswuse kindlustamise sihis pidi töötama. Feodalismi ära lõpetamine ja demokraatliku riigi loomine — need olid sihid, mis walitsuse tegewusele sisu ja tuuma pidid andma. Sellest on senni kinni hoitud. Kas see sisu ja tuum ja selle kindel püüdmine rahwaerakonnal teadmata on, wõi ei ole see sisu ja tuum enam püüdmiste kohane? Ja kui meie nüüd rahu tahame teha, kas ei ole siis ka see sellele sihile ja tuumale truusjäämine? Kuid rahwaerakond ei näi sellest hooliawat, ta kaebab sihi ja tuuma puuduse üle.

Kui meie iseseiswus tugewaks peab saama — ja seda soowib ometi ka rahwaerakond — siis ei kõlba ometi nii tõsisel silmapilgul, nagu meil praegu käes on, meie iseseiswuse eeldusi sel kombel eitada ja maha kiskuma hakata, nagu rahwaerakond seda on teinud. Ja isegi oma parteilise kihutuse mõttes wõib ta sellest aina kahju saada: rahwaerakonna deklaratsioon ja kriisi sünnitamine annawad teistele nõnda palju kihutusmaterjali, et neid mehi kahetsema peab. Kas teie arwate, et rahwas seda unustab? Ei, nõnda ei talita mitte demokraatlik partei.

Peaminister O. Strandman:
Ma ei tahtnud täna sõna wõtta, aga siiski

et kõned pärast härra Tõnissoni teist ülesastumist rohkem hoogu said, tahtsin paar sõna öelda.

Mina arwan, et lahkumise põhjused siiski mitte nii lihtsad ei ole kui paistawad. Ma arwan, et siin on tegemist tingimata suure ilmawaadete lahkuminemise, mis ühelt poolt wanameelne wõi sinna poole kalduw. Selle peamõte seisab selles, et enne teeme rahu, loome riigis korra ja siis hakkame uuendusi tegema. See on kuulus Stolõpin'i printsiip. Meie seisukoht on aga see, et enne rahwamasidele, kes reformi ootawad ja teda nii öelda käega tahawad katsuda ja sellepärast sõtta on läinudki ja werd walanud, et neile reforme anda. Neil peab kindlustus olema, et nad selle reformi tõesti kätte saawad. Selles on meie lahkuminekut. Waieldagu nii palju kui tahetakse, aga mina arwan, et läbi wiima peame meie seda, milleks rahwas oma tahtmist on kindlalt awaldanud, käsu on meestele andnud selge sõnaga walimistel ja kas meie peame ütleva, et meie tahtmise läbiwiimiseks olid kõiksugu takistused ees. Olgu kuidas tahes, kuid ei tohi mehed, keda rahwas on walinud, oma poliitikat kõigutada lasta wõõraste jõudude läbi, waid peawad kõik abinõud tarwitusele wõtma, et walitsus rahwa kasudele wastaks ja ei tohi tühjade kätega oma walijale ette astuda. Sellest seisukohast wälja minnes tuleb rahwa tahtmist teostada, wastasel korral teeme meie ülekohut oma walijatele ja Eesti riikluse wastu. Ma pean ütleva, et see lahkuminek agraarreformis on. Kuid ma ütlen, see ei ole kõik, milles meil lahkuminek oli.

Kui riik hädas on, unustatakse kõik, unustatakse üksikud väiksed asjad. ka lahkuminekut, ja selle ühtlase asja pärast peaksime meiegi kokku leppima, nii oli Saksamaal kuulsal Burgfriedeni ajal. Ma arwan, et meil Eestis oleks aeg kokku leppida, minewikku ära unustada ja riikluse seisukohast wälja minnes peaksime kokku leppima.

Kui meie seda dokumenti loeme, kas tuleb ka härra Tõnisson tõendama, et agraarreform oma täies ulatuses, mida meie praegu tahame maksma panna, rahwaerakonnale teadmata oli. Ma arwan, et härra Tõnisson seda tõendada ei saa.

Mida härra Tõnisson tol ajal üles seadis, oli see, et maad mitte tasuta ei wõetaks. Et see rahwaerakonnal kui ka tööerakonnal iseenesest arusaadaw oli, siis ütles ka tööerakond, et ta põhimõtteliselt

tasumaksmist agraarreformis ei eita. See oli ainukene kokkulepe, muud ei olnud lubatud, ja rahwaerakond teadis seda, siis kui ta walitsusesse astus. Mina arwan, et rahwaerakond siis seisis riiklikul alusel. Nüüd muutuwad ajad, hakkawad teised tuuled puhuma ja meil tuleb nähtus ilmsiks, mis laseb arwata, et riikluse mõte on taganenud mõne erakonna kildkonna mõtte eest. Ma pean ütleva, et endine peaminister teab väga hästi, et rekwisitsioonid ja kõik need pahed, mida põllumeeste kongressil Wabariigi Walitsusele ette heideti, on sündinud ajutise walitsuse ajal. Wabariigi Walitsuse ajal ei ole meie ühtegi rekwisitsiooni wälja kuulutanud, sellepärast et wäljaspoolt on kaupasid muretsetud ja need kurjad, rasked rekwisitsioonid, see ülekohus, mis on teatawate kihtide wastu sündinud, see on enamwähem kõrwaldatud. Ma ei hakka kaugegtki ajutist walitsust süüdistama, see oli riiklik wajadus, seda teab sõjawäe ülemus, kuid nüüd tullakse tagant järele nende wäidetega ja hakatakse ette heitma. Nüüd, kui selle peale tagasi tulla, siis oli arusaadaw, et maaliit ehk pahane on, et tema walitsusest wälja jäi, kuid teiselt poolt neid kahjurõõmulisi nägusid täna nähes, mis paremal tiival on, pean ma ütleva, et see mitte Eesti riiklusele tundemärgiks ei ole.

Ma pean tunnistama, et kui keegi praegusel silmapilgul rõõmustab selle üle, et meil kriis on, et meil hädas on, ja meie ei tea mis peame tegema, sellel ei ole Eesti riiklusest aimu, see ei tea, mis meil praegu sünnib ja mis meil praegusel silmapilgul sündima peab. (Kiiduwaldused pahemal pool ja keskel.) Ma arwan, et igaüks peaks kainelt järel mõtlema, kas on waja praegusel silmapilgul kriisi wälja kutsuda, wõi parem 2—3 nädalat oodata, kus oleksid ehk asjad selgunud. Praegu, kus meil on homseks siia kutsutud Balti riikide esitajad, ei ole meil kedagi wastu saata. Rahwaerakond on nad siia tellinud. Kas tuleks neile telegramm saata, et sõitke tagasi, nüüd kus wõib olla on nad juba Tartu sõitnud. Kui rahwaerakond mõtleb, et ta tõesti oma ülesannet täidab, siis on igatahes poliitilises mõtlemises nii suur lahkuminek, et selle üle on raske silda ehitada. (Kiiduwaldused keskel ja pahemal pool.)

W. Ernits (sd.): Kui 1917. aasta kewadel rewolutsioon Wenemaal lahti puh-

kes, siis oli üldine hüüdsõna: Demokraatia! Demokraatia poolt olid esialgu ka enamlased, kuid nad lahkusid selt seisukohalt, sest nad ei saanud mitte oma ideaale läbi viia ja diktatuuri maksmata panna. Kodanlus ei võinud esialgu selt seisukohalt mitte lahkuda, sellepärast et demokraatia oli ainuke pääsetee enamluse eest, ja sellepärast püsis kodanlus täielikult demokraatlikul seisukohal. Osa sotsialiste seisis ka sel seisukohal sel põhjusel, et nähti demokraatias abinõu rahwahulkade arendamiseks ja teatud seisukohtade kättevõitmiseks. Eestis sündis pärast Wene rewolutsiooni paljugi asju, ja lõpuks jõuti siiski välja demokraatiani. Igal erakonnal oli demokraatia kohta muidugi oma soow. Parempoolsed, ma ei hakka seda tõendama, kuid oletan, et nad lootsid võimu oma kätte saada. Need lootused ei läinud täide ja efekt tuli hoopis teistsugune välja. Nüüd, kus meil enam-vähem korralik elu on, kus meil anarhiline rewolutsioon on lõppenud, nüüd ei rahulda see enam rahwaerakonda, sest rahwaerakond on ikkagi kodanlik erakond ja tal on puhas kapitalistlikud huwid. Rahwaerakonna praegune katse, mis juba kauemini on kestnud, on teoreetiliselt huwitaw, kuid võib juba ette ära näha, et muudatust ei saa mitte läbi viia sõnadega, waid jõu wahekord muudetakse jõuga, ja jõude meie parempoolsetel ei ole. Parempoolsed loodawad, et nad järgmistel walimistel seda saawad, kuid see on küsitaw.

J. Tõnisson (rhw.): Siin on rhs. Martna võimalikuks arwanud esineda niisuguste seletustega, mis Eesti rahwaesitusele katsuwad ülesandeid soowitada, mis olid Prantsuse rewolutsiooni päewil Prantsuse talupoegade juures tarwitusel. Meie oleme sagedasti kuulnud sõnu „rewolutsiooni süwendamist“ ja oleme kuulnud juttu sellest, et sotsialistlik kord tuleb maksmata panna. Kui Asutaw Kogu tahab rewolutsiooni süwendada, siis ei chita tema Eesti riiki mitte. Ja kõik need kõnekõlksud sellest, mis meil oleks pidanud tehtama, kui meie tõesti oleksime olnud rewolutsioonimeelsed, annawad tunnistust sellest, kui vähe meil riiklustunnet on. Ja see, kes seda julgeb kõneleda, et meie oma riiki korraldades peaksime ikka rewolutsioonist elama, unustab ära, et riik ei ela mitte ainult hüüdsõnadest. (Wahelhüüed pahemalt poolt: Kas see fraas on?) Härra Martna on

siin kõnelnud „maawõtmisest“ meie rahwa poolt, et kui ei oleks kewadel tulnud okupatsiooniwõimud, siis oleks „maa võetud“. Tshernow ja tema sõbrad kõnelesid seda Moskwast riigipäewal, aga nüüd on see kõik lõppenud enamluse mõttes. Öeldakse, et rahwas võttis seda wastu. Aga rahwaesitus, rahwasaadikud, Asutaw Kogu — need ei wõi seda mitte wastu võtta. Need seadused, mis siin wastu võetakse, olgu tõsise riikluse waimust ja tundest läbipõimitud, aga mitte miitinguwaimust. (Wahelhüüed: Omawalitsus võttis seda wastu. Terwe kogu võttis wastu.) Siis öeldakse, rahwaerakond olla rahu wastu sellega, et ta just nüüd ära läheb. Kui mehed, kes tegelikus töös tõesti tõsiseks ja walitsemiseks küpseks on läinud, tagasi astuwad, siis tähendab see, et miitingumeelsed mehed neile ainult raskusi luua oskawad. Sellepärast on rahwaerakonnal niisuguse olukorra juures ühestöötamine võimatu. Ja ka rahu kasuks ei wõi nad seda mitte jätkata. Kui riigi rajamine meil tõesti üksmeelselt käsil on, siis ei hakata mitte sellest kõnelema, et meil siin keegi on selle wastu, mis rahwa elu huwile tõesti tarwilik on. — Peaminister kõneles ka sellest, et meil on just ära minnes otse uskumata vähe riiklikust elust arusamist. Peaminister wõiks aga enesele ette kujutada, mis siis oleks, kui Eesti Wabariigi Walitsus oleks niisuguses kokkuseades ja juhatuses, mis ühtlane oleks (Wahelhüüed pahemalt poolt. M. Kurs-Olesk, sd.: Ohoo!)... kui tema ei puuduks tõesti sisemine hoog. Siis saaks tema aru rahu ja sõjaküsimustest teisiti, kui need, kes arwawad, et wintsel-des ja loogeldes saadakse kõiksugu raskustest üle... (M. Kurs-Olesk, sd.: Ohoo, mis see tähendab?) See tähendab seda, et Eesti walitsus peab olema niihästi tahtekindluses kui ka jõu ja sihtide selguses seisukorra kõrgusel. Seda ei näe ma seal aga mitte. (Wahelhüüed pahemalt poolt: On wahe tööjõu ja häälejõu wahel. — Naer.) See ei aita nüüd mitte midagi, kui siin mitmesuguseid fraase pilduda katsutakse. Kes tunneb, see teeb! (M. Kurs-Olesk, sd.: Wäga õige. — Naer.) Siis öeldakse, et meie nõudmised olewat wastu võetawad ja sellepärast ei saada aru, mispärast meie läheme. Meie läheme sellepärast, et meil ühist alust wastu ei wõeta. Mispärast pigistatakse peaasjade juures silmad kiinni? Oma oletuste ja ka-

watsuste läbi näitasite teie, et meie lah-kumise pärast olewat isegi riigikaitse hä-daohus. Selle kohta wõin öelda, et need kes riigikaitseks wõitlewad, wõitlewad edasi. Et maad saada, seletawad tööera-kond ja sotsiaaldemokraadid, küsige õige sõduri käest, kas ta tahab, et sedawiisi peaks talle maad antama? Kui meie maa-reformist kõneleme, siis näidake, mille poolest meie oma nõudmistes reaalsest poliitikast kõrwale läheme? Meie tooni-tame ja soowime, et sõduritele ja teistele maad ikka rutemini ja paremini saab anda, mitte seda teed käies, mis enamuserakon-nad meile peale tahawad sundida. (W a - h e l h ü ü e p a h e m a l t p o o l t : A g a h ä ä l e t a m i n e ! K õ i k s õ n a d !) Siin kõneldakse, meie olewat tõelikult oma meelsuse poolest wanameelsed. (W a - h e l h ü ü e p a h e m a l t p o o l t : T õ e s t i t õ s i !)... Meie tahtwat Stolõpin'i ees-kujul esmalt rahu ja siis reforme. Selle-pärast olewat loomulik, et meie ära lähe-me. Kui see nii on, miks teie siis ütlete, et meie jääma peaksime?! Wõi teie ei usu seda isegi, et see wanameelsuse süüdis-tus õige on, mis teie meile teete. See on ju see igawene joru nende poolt, kes ar-wawad, et nemad üksi demokraatlikud on. Meie demokraatia näeb teisiti välja kui teie oma, aga meie ei lase mitte omale öelda, et meie walimiste ajal ainult silma-kiirjaks oleme oma demokraatia hüüdsõna helisema pannud. Meie täidame oma lu-badusi nii, nagu meie neid enne oleme se-letanud, täiesti reaalpoliitika alusel, aga mitte niisuguste miitingu wõtete teel, nagu meie suured „demokratismi“ kandjad teha soowiwad. Katsuge ometi sedawiisi rahu teha ja katsuge sedawiisi riiki kaitsta, kui teie ei pane tähele tõsiseid asjaolusid, millega peab riigiwalitsemises ja juhtimises tegemist tegema. Kui teie nüüd ainult sellepärast lähete maareformi kallale, et mitte „tühjade kätega walijate juurde tagasi minna“, siis on see, kui seda kõneleb riigi juhtiw mees, nii, et peab üt-lema: Läheme siit Asutawast Kogust pa-rem miitingule! (W a h e l h ü ü e p a h e m a l t p o o l t : A e g o l e k s k i !) Kat-suge tuju sünnitada! Aga sedawiisi ei saa mitte riiki ehitada. Ka siis, kui suured hulgad wahest silmapilgul wastu on, peaks seda maksma panema, mis prae-gune silmapilk nõuab; ja peaksime praegu ja edaspidi ainult seda tegema, mis meil tarwis läheb, mis meile mitte ilmaasjata raskusi ei tooks ja meid kammitsasse ei lööks nüüd, kus meie täie jõuga edasi

wõitlema peame... Maareform olewat siis, kui meie walitsusse astusime, meil selgesti silmade ees seisnud; meie ei ole aga rohkem nõudnud, kui et maa eest tasu antaks... Meie nõudsim, et maareformi mitte nõnda ei teostataks, et meie riikliku iseseiswuse saawutamise sest kahju saab. See oli meie hüüdsõna. Kui meie walit-susse läksime, siis ütlesime muuseas, et see on hädaohtlik, kui meie tahaksime maid wõtta ilma tasuta, nagu enamlaste juures sünnib, nii et meie väljaspoolt sõp-rade juures arwamist ärataksime, nagu ei oleks meie ometi mitte selleks olluseks, keda maksab toetada. Just meie päewil, kus enamlaste hädaoht Lääne rahwastel silme ees, oli meie nõudmine väga tähtis. Selles mõttes seadsime meie nõudmise üles, et midagi ei pea tehtama poliitiliste motiivide pärast, mida tarwis ei ole. See wõiks meile kahju tuua just riikliku ise-seiswuse saawutamises. Ja nüüd ma kü-sin, mille poolest see „tühjade käte“ eest hoidmine, mille poolest see riiklik pro-paganda tegemine seadusandlikul teel meile tarwilik on, et meie riiklikku ise-seiswust kätte saada ja kindlustada?! Kui meie sõduritele seisukord selgeks tehakse, ja kui ta selgeks jääb; kui meie ajakir-jandus ei katsu sihilikult näidata, nagu oleksid need, kes enamuserakondade wastu waidlewad, sõdurite wastased, nagu ei tahaks nemad maad sõduritele ega rahwale anda; kui mitte ei katsutaks wõltsida tõsiseid asjaolusid, — siis us-kuge, ei tule kellelegi ei wäerinnal, ei wäerinna taga meelde niisuguseid tühiseid kahtlusi arutama hakata. Kui tõesti tun-takse, et meil maareformiga tõsi taga on, nagu seda igaüks peaks tunnistama, siis jäetakse kõrwale need wäikesed agit-at-sioonimõtted, mis Asutawas Kogus meie suure rahwusliku maareformi kulul tehakse. Siis ei tuldaks meile mitte jutus-tama sellest, et kui meie maareformi asjus nüüd nõudmise üles seame, et ei peaks hädaohtu meile asjata kaela kistama, see siis oleks tunnistus riiklustunde puudusest. Kui sellega walmis saadakse, siis pean üt-lema, et meie ei tohi niisugusesse ühen-dusse jääda, kus mitte ei tunta, et meil oma riigiehituse tööga tõsi taga on. Kui tahe-takse enesele meie wastu niisugust mõni-tamist ja tahtepuhtuse kahtlustamist lu-bada, siis ei saa mitte koos töötada. Ja kui meie mehed peawad härä Strand-man'i juhatusel töötama, kes meist nõnda kõneleb, siis ei oleks meie mitte mehed, kui meie seda enesega teha laseksime.

Kas see nüüd härra Strandman on wõi mitte, aga kes seal ikkagi on, need peaksid tõesti tundma, et meil kõigil suured ülesanded on, ja meie peaksime katsuma ja püüdma ülesande wäärilised olla. Kui meie seda mitte silmas ei pea, siis kõneleme asjata. Kui seisukord tõesti raske oli, mis takistas siis asja käsile wõtmast laupäewast saadik? Meie ministrid andsid juba laupäewa hommikul lahkumiskirjad ära ja ütlesid: Nüüd on tarwis walitsuse kriis kohe lahendada. Sest juba nädalapäewade pärast tulewad tähtsad läbirääkimised naaberriikidega. Nüüd on ka rahuküsimus päewakorral. Meie kuulsime, alles eile anti lahkumiskirjad Asutawale Kogule teada, ilma et oleks esimesest päewast saadik rühmade wahel läbirääkimisi olnud. Meie oleme oma poolt kõik teinud; et wõimaldada Eesti walitsusele kindlust, sisemist kindlat tahteühtlust. Kui sellest mitte lugu ei osata pidada, waid sellest otsitakse teisi sihte, siis ei tabata mitte seda sisemist jõudu, mis otsustaw Eesti riigi ehitamise ja korraldamise töös. (Kiidua waldused paremal pool.)

A. Rei (sd.): Ma pean alustama kõigepealt ühe faktilise tõsiasja kindlaks tegemisest. Siin tehti etteheide, miks kahe ministri lahkumise teadaanne nii pika wiivituse järele Asutawa Kogu ette jõudis. Ma pean tähendama, et see teadaanne üleeile oli walitsuselt ära saadetud ja eile Asutawasse Kogusse jõudis. Meie ajutise walitsemise korra järele wolib ministreid Asutaw Kogu ja sellest järgneb loogiliselt, et ministrid lahkumise teadaanded peaksid Asutawale Kogule andma ja nii on ka tehtud ühel juhtumisel, mis senni on ette tulnud, nimelt sel korral, kui walitsusest rsh. Oinas lahkus: tema andis teadaande Asutawa Kogu juhatusse, kes selle põhjal Asutawale Kogule asja ette kandis. Ma ei taha mitte etteheidet teha nendele ministritele, kes seekord ametist lahkusid, nemad arwasid wist, et walitsus juba ise nende teadaande Asutawale Kogule edasi saadab, kuid ma tahtsin ainult seda öelda, et süüdistamistega väga ettewaatlik peab olema ja tähele panema, et süüdistus teise otsaga ennast ei riiwaks.

Sisuliku küsimuse juurde üle minnes tahan ka toonitada, et need nõudmised, mis rahwaerakond on üles seadnud kõigile täiesti arusaadawad, wastuwõetawad ja wõib olla iseenesest mõistetawad asjad

on. Ainuke asi, kus tõsine lahkuminek olemas, on maaküsimus. Kriis on tekkinud väljaspool walitsust — walitsuses endas on üksmeel walitsenud, seal ei ole vähemalt niisuguseid lahkuminekuid olnud, mis tööd takistaksid. Lahkuminek on olnud õieti Asutawa Kogu tegewuse pärast. Asutawa Kogu teatawatele rühmadele ei ole see poliitika ja see seisukoht meelepärast, mis maaküsimuses Asutawa Kogu enamusel olnud. Wähemus püüab, et tema arwamine, see on 42 rahwaesitaja arwamine peaks rohkem kaaluma kui enamuse, nimelt 78 arwamine. Kuid see ei ole ometi mitte üksikute rahwasaadikute juhuslik wõi omawoliline heaksarwamine, mis Asutawa Kogu otsust maaküsimuses ära määrab, waid kindlad tõsiarwamised, waated ja programmid. Rahwas on walimistel küsimuse nii otsustanud, et üks pool on saanud 42 esitajat ja teine 78. Kui nüüd tahetakse, et need 78 peawad 42-le ennast alla painutama, siis ei ole see muud kui seesama enamlus, mille wastu meil nii wõideldakse. Eks seisa ju enamlus selles, et enamuse peab vähemuse alla painutama. Meie tahame aga demokraatlik riik olla, kus enamuse tahtmine peab walitsema. Ja kui me nüüd waatame, milles siis vähemus enamusest lahku läheb, siis leiame tõsise lahkumineku selles, et enamuse arwates praegune aeg radikaalset poliitikat nõuab, kuna vähemus radikaalset poliitikat hädaohtlikuks peab. Wähemus wõib ju nii arwata, kuid see arwamine ei ole ju millegagi weel tõeks tehtud. Ma ei tea mitte, miks just need 42 kõige tarkuse omanikud peaksid olema, kuna teised 78 õnnetud pimestatud inimesed, kellele jumal pole mitte arusaamist ja tarkust osaks lasknud saada. Kui siin rsh. Tõnisson rääkis, et meie peame niisugust poliitikat ajama, mida alati ja igal ajal wõib ajada, siis küsin ma: kui meie 24. weebruaril 1918. a. ei oleks hakanud Eesti iseseiswuse eest töötama ja praegugi selle eest ei töötaks, waid laseksime asju kujuneda, kuidas saatus tahab, kunni ühel ilusal päewal Wenemaal enamlased kukutatud on ja meie jälle Wene maa muulastena Wene riigiga seotud oleksime. Kas siis weel maksaks Eesti iseseiswusest rääkida? Ma arwan igaühele on selge, et ei. See näide on väga hästi maksew ka meie maaküsimuse kohta. Oma iseseiswust saame meie ainult rewolutsiooni ajal ja rewolutsiooni tõttu kätte wõidelda, ainult nüüd on aeg Eesti iseseiswuse eest wõidelda. Kui

meie selle paraja aja laseksime mööda minna, ja kui meie siis ütleme näiteks kolme aasta pärast veel hakkaksime iseseiswusest rääkima, siis peetaks meid wististi nõdrameelseteks. (J. Tõnisson, rhw.: Maareform ja iseseiswus on kaks isesugust asja.) Jah, need on kaks isasja, kuid analoogia on väga tabaw. Meie suur maareform kas saab läbi wiidud rewolutsiooni oludel, wõi ta ei saa üldse mitte läbi wiidud. Ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida rhs. Tõnisson nüüd ja ka ennemalt mitu korda on püüdnud mõjuwalt selgeks teha, nimelt et järsu ja radikaalse reformi läbiwiimine meile suurt hädaohtu looks ja meile nalja kaela kisuks. Kuid ma ei ole mitte suutnud, tegelikka olusid silmas pidades aru saada, mispärast niisugune reform, nagu rahwaerakond ette paneb, just julgem peaks olema ja vähem hädaohtlik. Esiteks on minule kahtlustärataw juba see, et need inimesed, kes maareformi praktilise töö juures seisawad ja kes põllupidamist tunnewad, nimelt meie põllutöoministeeriumi esitajad, on mitmel korral tõendanud, et kui meie hakkame maa-uueendust rahwaerakonna kawa järele läbi wiima, siis see hulga keerulisem ja raskem on, kui see tee, missuguses sihis Asutawa Kogu enamuse maareformi tahab teostada.

Kui elutundemärgid selle poole kalduksid, et rahwaerakonna programm läbiwiidawam, otstarbekohasem ja kasulikum oleks, siis oleks tegeliku töö inimesed seda ometi märganud. Kuid huwitaw on see, et just praktilise töö inimesed mitte seda ei ole märganud ja hoopis rahwaerakonna waate wastu on. Kuid ka teiselt poolt tegelikku elu tähele pannes peaks ometi arwana, et kui meie mõisnikkudel see teada on, et meie nii-kui-nii terve mõisnikkude suurmaaomanduse wõõrandame, siis need mõisnikud püüaksid sellele maareformile igawiisi wastu panna. Ma ei mõista küll seda, missugused motiivid neil siis veel oleksid oma põldusid korras hoida ja sedawiisi Eesti wabariigi majanduslikku elu kokkulangemise ning raskuste eest hoida. Just rhs. Tõnisson on alati toonitanud, et meie põllumees niipärast töökas ja püüdja on, et ta oma küüntega ja küttega ei millestgi omale jõukust loob. Mina arwan, et kui meie Eesti põllumees ka väga rasketes oludes maa kätte saab, ta siiski sellest maast rohkem wälja wõtab, kui need mõisnikud, kes teawad, et tulewal aastal juba maad nii-kui-nii te-

malt ära wõetakse. Mitmelt poolt on juba nüüd kaebtusi kuulda, et mõisate majapidamine langeb, ja mõisad oma maid ainult silmakirjaks hariwad. Ainukene stiimul mõisnikkudel oma maid korrapärast edasi harida oleks usk ja teadmine, et maareformist lõpuks ikkagi midagi wälja ei tule, et rahiwa lootused ka seekord jälle petetud saawad. Kui maareform tahetakse sel teel läbi wiia, et mõisnikud seda mitte ei takistaks, waid korraliku majapidamise abil aina toetaksid ja wõimaldaksid, siis on säherduse reformi loogiliseks eelduseks just see, et reformist tõepoolest midagi wälja ei tule, waid et mõisad ikka mõisnikkudele jääwad. Wõib olla, et see loogiline eeldus mitte teie teadwuse pinnale pole tõusnud, kuid see on ainukene mõeldaw eeldus.

Ei saa kahte asja kokku lepitada, mis kokku ei sünni: kuidas teie ka petrooleumi weega ei segaks, nad ei lähe ometi kuidagi segi. Kui tahetakse maareformi läbi wiia niisugusel teel, et ka mõisnikkudel ometi stiimul oleks oma mõisaid heas korras hoida, siis on see niisamasugune lootusetu katse kahte mitte kokkusundiwat asja kokku panna. Nii kuidas inimesed kord tegelikus elus on, ei saa kuidagi uskuda, et mõnesuguste preemiatega saab mõisnikkude peale mõjuda, et nad püüaksid neid mõisaid heas korras hoida, mis neilt homme wõi ülehommene ära wõetakse. Kuid rahwas ometi püüab selle maa, mis ta kätte saab, nii heasse korda seada, kui iganes wõimalik. (J. Tõnisson, rhw.: Kui halwas korras, siis wõetakse poole hinnaga ära.)

Sellest, kui õnnetu silmapilgu rahwaerakond walitsusest lahkumiseks on wälja walinud, — sellest on juba küllalt räägitud, ja seda ei taha ma mitte kordama hakata.

Juhataja **A. Birk**: Kõnelejate nimetiri on lõpenud. Asutawa Kogu läheb järgmise päewakorra-punkti juurde üle.

4. Seaduseelnõu rahwa hääletamise ja seaduste algatusõiguse kohta — I lugemisel.

Põhiseaduse komisjoni aruandja **A. Anderson**: Ma paluksin Asutawa Kogu liikmeid enne küsimuse arutamisele asumist kaks wiga ära parandada, mis segadust wõib tekitada, see on teisel leheküljel 4 rida ülewalt sõnade „allakirjutajate kodanikkude“ ette paigutada „§ 9“; see on wälja jäänud,

ja siis § 14 1. reas sõna „seaduse“ asemele panna „seadluse“. Õieti sisuliselt eelnõu juurde minnes pean ma ütlema, et mul eelnõu tarvilikkuse kohta uut lisada sellele ei ole, mis siis kõnelesin, kui sisseantud eelnõu tööerakonna nimel kaitsesin. Kui aruandja, pean oma kohuseks selle eelnõu põhimõtteliku külje nende mõne aluse peale lähemate sõnadega tähendada, mis eelnõu aluseks on pandud. Terwe eelnõu saatuse ja sisu määrab ära meie wabariigi ajutise walitsemise korra § 13, mille algul on öeldud niiviisi, et Asutawa Kogu seadused peawad ette pandud saama rahwale wastuwõtmiseks wõi tagasilükkamiseks, kui seda nõuab teatud arw Asutawa Kogu liikmeid wõi wabariigi hääleõiguslikka kodanikka. Sellest oleneb ära selle eelnõu I osa alusmüür, see on rahwahääletamise mõte. Ja sellest seisukohast wälja minnes, et Asutaw Kogu ja tarwilikul juhtumisel muidugi ka seadusandlik delegatsioon, kelle kätte Asutaw Kogu seaduste wäljaandmise usaldanud on, ja kelle otsused samasugust jõudu kannawad, nagu Asutawa Kogu omad — otsuse peab andma, kas seadus rahwahääletamisele tuleb wõi ei, on eelnõu asunud sellele seisukohale, kas seaduse wastuwõtmisega peab otsustatama, kas tal edasilükkamatuse iseloom puudub wõi mitte, see sünnib siis juba otsekohe, enne kui seadus makswana wälja kuulutatud. Just sellest alusest wälja minnes olenewad juba järgmised põhimõtted, mis rahwahääletamisel esile tulewad. Esimene küsimus, mis siin kohe üles tekib, on see, kas need seadused, mis selle seaduse maksmapanekuni Asutawa Kogu ja delegatsiooni poolt on wastu wõetud, wõiwad rahwahääletamisele minna wõi ei saa nemad seda mitte. Siin on loomulik, et iseenesest ei ole soovitaw kõiki juriidilisi wahekordi, mis sennimakswate seaduste põhjal tekkinud, õhku rippuma jätta, kunni rahwahääletamine läbi wiidud. Sellepärast on eelnõu ka ette näinud, et kõik sennised seadused mitte rahwahääletamise alla ei kuulu. Kui meil aluspõhi on wastu wõetud, et Asutaw Kogu ja seadusandlik delegatsioon iga seaduse kohta peab eriti otsustama, kas tal edasilükkamatuse iseloom puudub wõi mitte, siis tekib tahes wõi tahtmata küsimus, mismoodi wõib see seadus rahwahääletamise alla minna. Siin on eelnõu, nõndanimetatud osalise rahwahääletamise ehk fakultatiiv referendumi juurde peatama jäädud, teiste sõnadega, seadus kui niisugune ei lange mitte muidu rahwahää-

letamise alla, kui tema ajutise walitsemise korra mõttes on kas ühe osa Asutawa Kogu liikmete wõi teatud arwu hääleõiguslike kodanikkude nõutataw. Kui seadus rahwahääletamisele wõib tulla, siis ei astu tema senni jõusse, kunni § 4. ettenähtud tähtaeg mööda on läinud. Käesolew eelnõu on wõtnud tähtjaks 60 päewa, mille jooksul rahwas ja Asutawa Kogu liikmed wõiwad rahwahääletamise nõudmist awaldada. Ei ole selle aja jooksul kodanikud ega teatud arw Asutawa Kogu liikmeid sellekohast nõudmise palwet awaldanud, siis astub seadus, mis wastu wõetud sellekohase märkusega, otsekohe eo ipso jõusse ja ei wõi peale selle mitte rahwahääletamise alla tulla. Edasi komisjon arutab küsimust, missugusel kujul on tarwis eelnõu wabariigi kodanikkudele tutwustamiseks teada anda. Et rahwahääletamine mitte pikaks ajaks edasi lükatud ei saaks, kunni hääletamisele tulew seadus kõigile kodanikkudele koju kätte saadetak, mis tehniliselt õige raske oleks, ning pealegi riigile äärmiselt kulukas, otsustab eelnõu, et hääletamisele tulew seadus üles pannakse hääletamisruumi, kus iga kodanik, kes ennast seadusega tutwustada tahab, seda näha wõib. Rahwahääletamise tehnilise läbiwiimise aluseks wõtab eelnõu Asutawa Kogu walimise seaduse sellekohaste muudatustega.

Mis puutub eriti rahwa seaduse algatusõigusesse, siis on siin ära tähendatud, et algatusõigusest on eelnõu aru saanud, kui seaduse initsiatiivi õigusest, aga mitte kui petitsiooni õigusest. Peab ütlema, et wõib olla on see eelnõu mööda läinud neist alusmüüridest, mida on tahetud näha ja mida on ette näinud ajutine walitsemise kord, kus õigem jutt on petitsiooni õigusest, kui initsiatiivist. Sest muidu ei suuda mina aru saada, mispärast on meie ajutine walitsemise kord rahwahääletamisel 25 tuhat häält, initsiatiivi õigusel aga 3 tuhat häält nõudnud. Kui aga sisuliselt wõtta neid põhimõtteid, mis makswa pandud on meie ajutises walitsemise korras, kus ülemaks wõimuks riigis on rahwas, siis ei saa mitte ajutise walitsemise korra arusaamisega leppida. On rahwa kalduw enamus teistsugusel arwamisel, kui wastuwõetud eelnõus rahwaesitus Asutawas Kogus on olnud, siis on lõpusõna ütlemine rahwa käes. Kõigi nende otsused, mida Asutaw Kogu on wastu wõtnud, mis enne Asutawat Kogu maksmas on, ja mida Asutaw Kogu muuta ei ole tahtnud, wõib algatusõigu-

sest järgnewal rahwahääletamisel kodanikkude enamuse otsusega ümber lükata. § 25 esimene punkt a näeb ette ära, et Asutawal Kogul on õigus rahwa poolt sisseantud eelnõu, kas wastu wõtta wõi tagasi lükata, kui eelnõu mitte Asutawa Kogu heakskiitmist ei leia. § 27 näitab nende tagajärgede peale, mis Asutaw Kogu wiimasel juhtumisel kohustatud tegema on. § 25 punkt b lahendab põhimõtet juhtumisel, kui Asutaw Kogu kodanikkude poolt sisseantud eelnõu wastuwõetawaks ei pea ja uue wälja töötab, teiste sõnades, lahendab konflikti rahwa ja Asutawa Kogu wahel. Siin on rahwal ette ära nähtud, kas wõtab ta 3000 kodaniku poolt sisseantud wõi Asutawas Kogus wäljatöötatud eelnõu wastu. Siin ei otsusta rahwas selle üle, kas eelnõud üldse wastuwõetawad on wõi mitte, waid wolib parema kahest. Asutawal Kogul, kui rahwaesitusel, peab olema arusaamine kogu riikliku elu kohta, ning siin otsustab rahwas seda Asutawa Kogu arusaamist. Selle põhimõtte järele pandakse mõlemad seaduseelnõud täielikul kujul rahwahääletamisele, kusjuures rahwal õigus on walida ühte nendest eelnõudest. Need on põhimõtted, mille juures mina tarwilikuks pidasin peatada. Kordan weel kord, et lähemal ajal Asutawa Kogu poolt terwerida õige tähtsaid seadusi wälja antakse, ja sellepärast peaks ükskord ometi ette ära nähtud olema kord, mille järele rahwal lõpuliku sõna ütlemise õigus kõigi seaduste kohta ära määratud oleks.

K. Parts (rhw.): Aruandja puudutas siin küsimust, mis selles seaduseelnõus on üles wõetud ja mis minu arwamise järele teistsugust lahendamist nõuab, nimelt küsimus, kas üks wõi teine seadus, mis rahwaesituse poolt on wastu wõetud, rahwahääletamise alla tulla wõib wõi mitte. Rahwaesitus wõib oma liht häälteenamusega ära otsustada, et seaduseelnõul on edasilükkamatuse iseloom, ja sellega ei saa vähemus teda mitte rahwahääletamisele panna. See määrus käib meie ajutise walitsemise korra wastu, mis vähemusel kindlustab wõimaluse rahwa poole pöörata, kui ta leiab, et wastuwõetud seaduseelnõu mitte otstarbekohane ei ole wõi rahwa nõuetele ei wasta. Nimelt wõib ajutise põhikorra järele $\frac{1}{2}$ Asutawa Kogu liiget, see on 40 liiget, nõuda, et seaduseelnõu rahwahääletamise alla tuleks. Selles mõttes peaks käesolewasse seaduseelnõusse parandus sisse

wõetama, et vähemuse seisukoha kaitse kindlustatud oleks. Wõib juhtuda, et $\frac{1}{3}$, see on 40-liikmeline hulk, ometi ei saa Asutawas Kogus omata tahtmist läbi wiia, sest et ta seaduse arutamise puhul mitte täiel arwul koosolekule ei ole ilmunud. Asutawa Kogu koosolekud on otsuswõimelised, kui üle poole liikmete arwust koos on, see tähendab, Asutaw Kogu on otsusewõimeline 61 liikmega. Otsused tehakse siin lihthäälteenamusega, tähendab 31 häälega wõib teatawat seaduseelnõu edasilükkamatuks tunnistada, millega siis wõimalus on ära wõetud seadust rahwahääletamise alla panna. Tuleks ajutise walitsemise korraga teid otsida, kuidas seda wastolu selles seaduseelnõus lahendada. Seda wõidakas sel teel teha, et antaks pärast seaduse wastuwõtmist Asutawa Kogu liikmetele, kes vähemusse jäänud ja kes wastuwõetud seadusega nõus ei ole, ajutises walitsemises korras nõutud arwul, see on kui neid 40 kogub, õigus protesti tõsta seaduse makswakstunnistamise wastu ja nõuda, et seadus rahwahääletamise alla tuleb, wõi aga nõutakse selleks, et seadust edasilükkamatuks tunnistada, kwalifitseeritud enamust.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: See, mis härra Parts ette tõi, on üksikasjaline parandus, mida minu arwates pikemalt teisel lugemisel arutada wõiks. Kuid ma tahan temale siiski mõne sõnaga wastu waielda. Praegu siin pikemalt peatada rhs. härra Parts'i seletuse juures ei ole juba sellepärast tarwilik, et see, mis ette toodud, ühenduses on järgmise seaduse osaga, algatusõigusega, ja see wiiks meid liiga kaugele. Ma pean tähendama, et see garantii, mida rhs Parts tahaks näha selles seaduseelnõus, wäga hästi nimetatud wõiks saada Asutawa Kogu kwoorumi küsimuseks. Selle parandusega ei saada aga iseenesest palju midagi kätte. Kwoorumi küsimuseks wõib seda nimetada selles mõttes, et kui Asutawa Kogu liigetel teada on, missugune seaduseelnõu rahwahääletamisele tuleb, siis hoolitse-takse selle eest, muidugi kui seda tahe-takse rahwahääletamisele panna, et rüh-madel, kes seda soowiwad, teatud arw inimesi koos oleks. Iseenesest ei saa aga sarnast korraldust ette ära näha, nagu härra Parts ette tõi. Et 31 liiget, kes teatawal juhtumisel edasilükkamatuse ise-

loomu küsimuse otsustawad, mida alles 40 nõuda wõiwad, ning siis seda sellega kindlustada, et edasilükkamatuse küsimuse otsustamise juures rohkem liikmeid mõõduandwad peaks olema, kui rahwahääletamise nõudmisel, on seadusandliku delegatsiooni juures täiesti läbiwiimatu, kus seaduse põhjal kwoorum ainult 20 liiget on, mis igatahes kaugelt vähem, kui 40. Ka Asutawa Kogu juures on see niisugusel kujul wõimatu. Rhs. Parts'i seisukohast wälja minnes tuleb wälja, et ei ole kaitstud Asutawa Kogu seisukoha huvisid. Mina arwan wastuoksa ja usun seda, et igal Asutawa Kogu liikmel on teatawa seaduseelnõu kohta kindel seisukoht wõetud, selles mõttes, et ta teab, kas see seadus on soowitaw rahwahääletamise alla anda wõi ei. Mina ei usu, et Asutawa Kogu liikmed, kes täna III lugemisel maaseadust wastu wõtawad, selle tähtsuse üle mitte järele ei mõtle ja korraga koju minnes kohwilaua taga leiawad, et see seadus on väga tähtis ja peab rahwahääletamise alla minema. Kui leetakse, et mingisugune uuendus meie maal väga tähtis on, millepärast ta peab rahwahääletamisele tulema, siis meil ka see arusaamine ka kõige 3 lugemise ajal on. Sest otsustamise aeg on ikka kõige kolme lugemise ajal ja mitte pärast tagant järele. Selles mõttes ei saa

ma sellest seisukohast, mis rhs. Parts esitab, kuidagiwiisi aru. Mina teen komisjoni nimel ettepaneku eelnõu I lugemisel wastu wõtta ja teisele lugemisele üle minna.

Juhataja **A. Birk**: Teisi ettepanekuid ei ole. Panen komisjoni aruandja ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Järgneb järgmine päewakorra-punkt.

5. Meripriiside J. Seljamaa (töer.):
seaduseelnõu. Teen ettepaneku seaduseelnõu seadusandlikule komisjonile sisuliseks läbiwaatamiseks anda.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Ettepanek on tehtud koosolek lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Kas soowitakse ettepanekuid teha järgmise koosoleku aja kohta? Ettepanek on tehtud harilikul ajal pidada. Järgmine Asutawa Kogu koosolek on teisipäewal, 30. septembril 1919. a. kell 4 p. l. — Lõpetan Asutawa Kogu koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.27 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.